

宁波华翔电子股份有限公司

员工手册

2026年版

目录

前 言	1
第一章 公司简介	2
第二章 行为准则	3
第三章 招聘与录用	5
第四章 雇佣管理	7
第五章 工时与休假	11
第六章 薪酬与福利	15
第七章 绩效管理	17
第八章 健康安全与环境.....	18
第九章 培训管理.....	22
第十章 行政管理.....	22
第十一章 奖惩制度.....	25
第十二章 保密与知识产权.....	31
第十三章 离职管理.....	33
第十四章 信息保护.....	33
第十五章 沟通.....	35
第十六章 术语定义	36
第十七章 其他.....	38
第十八章 附件及附录	40
附件一：商业行为和道德准则规范.....	40
附件二：公司业务行为规范	46
附件三：利益冲突政策指南	48
附件四：保密协议（含客户及新产品保密要求）	51
附件五：员工手册签收单	58

前 言

亲爱的公司员工：

本手册对宁波华翔电子股份有限公司的所有员工适用，并作为公司政策和流程的指引。本手册同样适用于子公司宁波华翔汽车技术有限公司和华翔创新（上海）信息技术有限公司的所有员工。其他子公司（全资和控股）在本手册的框架下，可根据属地法规、政策依法制定并发布人力资源管理制度，但与反舞弊、保密与知识产权、个人信息保护、奖惩制度、健康安全与管理相关的要求不得与本手册相冲突或低于本手册的要求。

本手册旨在阐明员工的行为准则，以及公司对员工的期望和要求。同时，本手册也将介绍有关员工薪酬、福利、个人发展及培训等方面的信息。若您对本手册中的内容有任何疑问，请向您的部门负责人或人力资源部咨询。

公司保留对本手册中所列内容进行修改的权利。除本手册外，公司还将会提供其它的原则和政策制度来指导员工的行为。无论您是新入职的员工还是老员工，我们希望这本手册能成为您的朋友，并诚挚地祝愿您在公司工作愉快。

宁波华翔电子股份有限公司



第一章 公司简介

宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）是一家中华人民共和国境内的民营上市企业，成立于1988年，2005年在深圳证券交易所上市（股票代码：002048）。

公司在全球遍布9个国家，拥有78+生产基地和16个研发中心，全球员工人数20000+，其中国内人数18000+，海外人数2000+。公司的管理总部位于中国上海，是一家跨国集团公司，专业从事中高档乘用车零部件的设计、开发、生产、销售及售后服务，是全球汽配五百强企业，我们的主要客户包括宝马、比亚迪、奔驰、长安、大众、丰田、吉利、上海汽车、赛力斯、小米、一汽轿车（按首字母排序）等国内外传统汽车和新能源汽车制造商。公司坚持“双轮驱动”发展方式，一方面通过提高整体经营管理能力推进全球化布局，另一方面依托八大业务组合——内外饰、金属件、工程服务、电子件、座椅、光电、新三电及机器人，系统构建在新能源与智能化领域的综合竞争力。

公司始终坚持求实创新的发展理念，努力成为一家国际化、有技术创新能力、有优秀管理能力，有良好盈利能力并能给客户创造价值、给股东带来回报的可持续发展的汽车零部件科技公司。

1.1 董事长寄语

- ◇有激情，有创新力，有大局观的国际化团队。
- ◇管理有体系，研发有速度，产品有竞争力。
- ◇有持续盈利能力的员工喜欢的公司。

1.2 企业愿景

成为客户信赖、品质卓越、可持续发展的汽车零部件科技公司

1.3 企业文化价值观

- ◇客户：以客户成功为己任，全心全意满足客户需求，为客户创造价值，以客户的信赖为骄傲，追求合作共赢。
- ◇诚信：信守承诺，诚实做人，认真做事，公正廉洁，秉承职业道德和社会责任感。
- ◇创新：敏锐洞察，激发创新动力，引领趋势，以创新成果驱动客户需求。
- ◇包容：尊重彼此，求同存异，理解和欣赏多元文化；海纳百川，借鉴全球优秀实践，兼收并蓄，博采众长。
- ◇合作：团结敬业，群策群力，向着同一愿景奋进，分享智慧，共享喜悦，打造高绩效团队。
- ◇透明：营造公开透明的企业文化氛围，使各类信息在企业运营系统中高效运转，践行人人平等、一视同仁的理念。



1.4 公司发展大事记



第二章 行为准则

2.1 员工行为准则

做公司发展贡献者、创新变革实践者、团队信赖合作者、积极进取奋斗者。

2.1.1 员工行为要做到

- ◇ 心系公司发展，拥护并主动宣传公司品牌与产品；
- ◇ 在岗位尽职尽责，对工作尽心尽力，对成果尽善尽美；
- ◇ 直面问题，发现错误，勇于承担责任，推动问题解决；
- ◇ 不受制于经验与权威，勇于创新，敢于发表专业见解；
- ◇ 跨越职能界限，先伸善手，主动补位，共担荣辱；
- ◇ 想上下游之所想，急上下游之所急，给他人提供便利；
- ◇ 居安思危，保持危机意识，空杯心态，主动学习，勇于挑战更高目标。

2.2 干部行为准则

做公司价值创造者、创新变革推动者、问题终结者、团队发展引导者、正能量传播者。

2.2.1 干部行为要做到

- ◇ 视组织利益为最高利益，以实现公司绩效为首要目标；
- ◇ 洞察发展机遇，积极推进并拓展业务；



- ◇ 空杯心态，主动学习，勇于挑战更高目标；
- ◇ 保持危机意识，推动一切对公司有利的创新与变革；
- ◇ 及时决策，敢于决策，并对决策结果负责；
- ◇ 直面问题，主动作为，带头解决；
- ◇ 视团队发展为己任，承担团队人力资源管理的第一责任；
- ◇ 以身作则，勇挑大梁，带领团队向目标奋进；
- ◇ 做公司价值的创造者、创新变革的推动者、问题的终结者；
- ◇ 团队发展的引领者，利他与合作，自发补位，尽一切方式履行承诺；
- ◇ 持不同意见时，主动探寻他人立场，达成共识。

2.3 诚信

诚信是公司取得业绩的基石，使我们能够提供优质产品和服务、与客户和供应商建立坦诚的关系，并在竞争中不断取胜。

- ◇ 遵守一切适用的、指导我们公司全球业务经营活动的法律和法规；
- ◇ 处理所有公司业务活动和业务关系时，要诚实、公正和可靠；
- ◇ 避免任何公私利益冲突；
- ◇ 营造公司内部人人机会平等的氛围；
- ◇ 致力于保障工作安全，保护环境；
- ◇ 通过各级领导的努力，建立并维护一个人人认同、推崇正直行为并身体力行的企业文化。

2.4 遵守职业道德的业务活动

2.4.1 避免不当支付

- ◇ 绝不可以提供或给予任何人士贿赂或回扣；
- ◇ 做出合理判断，避免行贿嫌疑；
- ◇ 聘用有良好声誉的代理与专业服务机构；
- ◇ 商业应酬要合法、合理并符合客户及所在部门的规定；
- ◇ 公司不向政治党派或竞选人提供资助。

2.4.2 国际贸易管制

- ◇ 了解和遵守与国际贸易和国际金融交易有关的法律；
- ◇ 留意中国法律和当地法律之间的任何明显冲突，立即将这种情况报告给当地的法律顾问；
- ◇ 不参与中国法律禁止的贸易抵制；
- ◇ 留意是否有违反法律和公司政策的行为。

2.4.3 防范洗钱

- ◇ 遵守：
 - 禁止接受犯罪所得的法律；



- 要求上报涉及现金、特定货币工具的交易或可疑交易的法律；
- ◇ 了解您的客户，遵守业务部门的程序以核实客户、商业伙伴等的合法性；
- ◇ 对支付方式的限制：理解关于现金、第三方支票、多种汇票等的限制；
- ◇ 学会识别可疑的交易；
- ◇ 如果您发现可疑迹象或交易，在完成交易前提出您的疑虑。

2.4.4 隐私权

- ◇ 遵守所有适用的保护消费者的法律和保护隐私和数据的其他法律；
- ◇ 了解并遵守您的业务部门关于保护隐私和数据的实施程序；
- ◇ 仅将个人消费者信息用于合法的、经许可的目的；
- ◇ 确保按照相关隐私权的通知和程序处理个人消费者信息；
- ◇ 维持个人消费者信息的安全性，包括储存于电脑里的信息。

2.4.5 与供应商的关系

- ◇ 要合法、公平及有效地发展与所有供应商的关系；
- ◇ 争取供应商的支持，在竞争中立于不败之地；
- ◇ 只要具有竞争性，尽量使用公司本身的产品和服务；
- ◇ 尊重供应商的知识产权和合法的商业秘密保护要求；
- ◇ 只与既遵守适用的当地法律，同时又遵守公司有关平等雇佣机会、环保、健康和安全等规定的供应商交往。

2.4.6 与政府部门交往

- ◇ 按照最高道德标准与政府代表进行贸易，并遵守适用法律，包括有关政府交易的特别要求；
- ◇ 在与政府官员或部门交往时，做到信息真实准确；
- ◇ 采用有效的程序以确保：
 - 报告、证明书、声明和建议是现行的、准确的和完整的；
 - 对合同的要求进行清楚界定，并与负责合同执行的人士进行充分交流；
- ◇ 无授权的政府官员书面批准，不得擅自替换合同中规定的产品、服务或偏离合同要求。

2.4.7 遵守竞争法律

- ◇ 遵守对公司有影响的一切竞争法律，以及法令或命令；
- ◇ 不得与竞争对手协议以共谋操纵产品价格、销售条款及条件、成本、利润幅度或其它竞争事项；
- ◇ 避免让人误以为有不正当协议或谅解，尽量将与竞争对手的联系降低到最小程度，保证与竞争对手的联系都有合法的理由；
- ◇ 在达成可能影响竞争的协议之前，请教公司的法律顾问：
 - 例如，与客户或供应商达成协议，限制任何一方购买、使用或转售任何产品的自由。
- ◇ 了解并遵守所在业务部门关于以下事项的规定：
 - 起草与竞争者之间的合同；



- 收集和处理竞争信息；
- 参加行业协会和标准制定组织。

2.4.8 避免利益冲突

- ◇ 避免可能与您的工作职责或公司利益发生冲突或似乎发生冲突的行为或关系；
- ◇ 不要滥用公司的资源、知识产权、工作时间或设备（包括办公设备、电子邮件和计算机）；
- ◇ 在接受其他实体（包括但不限于公司、企业或非赢利组织）的管理职位或董事职位前，要获得必要的批准；
- ◇ 如果您在公司的商务活动中与某实体（如供应商或客户）有业务联系，禁止接受该实体以“朋友或亲属”名义给予优惠购买的股票；
- ◇ 假如您在公司以外的活动、财务利益或关系有可能与公司利益发生冲突，应书面披露。

2.4.9 公平雇佣机会

- ◇ 遵守一切适用的劳动和雇佣法律；
- ◇ 将业绩、资格及其它与工作有关的条件作为唯一基础，做出与雇佣有关的决定；
- ◇ 提供一个没有骚扰的工作环境，例如不得因某位员工的种族、宗教信仰、性别等而对他或她进行骚扰；
- ◇ 根据适用的公司准则和程序，尊重员工的隐私权。但在努力维护员工隐私权的同时，公司有权按照适用的法律规定监督对公司财产和资源（如电脑、电子邮件、电话、专有信息等）的使用。

2.4.10 反歧视

- ◇ 公司承诺在雇佣方面以及其他人事活动中提供平等的机会。包括招聘和录用、升职、调职、薪酬、福利、公司资助的培训、社交和娱乐活动；
- ◇ 平等对待全体员工，不考虑种族、肤色、宗教、国别、性别（包括是否怀孕）、性取向、年龄、残疾、退伍军人身份或其它受法律保护的特征；
- ◇ 公司不因员工或应聘者的民族、种族、宗教、性别、年龄、残疾、国籍或其他现行法律法规视为不合法的原因而对他们有歧视或侵害行为。

2.4.11 员工权益保障

- ◇ 公司遵守有关最低工作年龄的法律法规，并且将采取积极措施防止使用童工；
- ◇ 公司禁止雇佣未满16周岁的人员，在雇佣已满16周岁未满18周岁的员工时，确保其工作环境和工作时间符合国家或当地法律规定；
- ◇ 公司禁止并积极预防强迫性劳动的行为，保障全体员工的人身自由不受侵害；
- ◇ 公司在招聘、录用、合同签订、履职等全流程中尊重员工自主选择，禁止以暴力、威胁或非法限制人身自由的方式迫使员工劳动；
- ◇ 公司所有员工均享有人身自由的权益，当员工人身自由权受到侵犯时，有权向上级领导申诉。

2.4.12 商业行为和道德准则规范

《商业行为和道德准则规范》规定了指导公司全体高级管理人员和员工的基本原则，向员工提供指导，以帮助他们认识和处理道德方面的问题，提供报告不道德或不合法的行为的机制，并帮助公司



维护诚信、正直和富有责任感的企业文化。该《商业行为和道德准则规范》是宁波华翔电子股份有限公司适用于其在世界各地子公司（全资和控股）的准则，特此作为本手册附件一附后，并要求公司员工严格遵守。《商业行为和道德准则规范》包括以下内容：

- ✧ 内幕交易
- ✧ 公司机会
- ✧ 竞争和公平交易
- ✧ 歧视、骚扰、报复
- ✧ 卫生和安全
- ✧ 记账
- ✧ 保密
- ✧ 保密和正当使用公司财产
- ✧ 国际环境中的运作
- ✧ 放弃商业行为和道德规范准则
- ✧ 报告任何违法或不道德行为或会计或审计问题
- ✧ 须遵守的程序
- ✧ 有关高级管理人员的具体规定

第三章 招聘与录用

3.1 人员招聘

人力资源部根据年度人力资源需求计划，参照岗位说明书，遵循岗位适配、公平竞争、客观评价和择优录取的原则，公开公平招聘员工。

3.1.1 人员招聘流程

用人部门发起人员需求流程，提供《岗位说明书》，经相关负责人审核、批准。由人力资源部选择相应的招聘渠道发布招聘信息，筛选简历、安排初试、复试及录用。

3.1.2 员工录用

- 1、经笔试（如有）和面试合格后，由人力资源部进行相关录用报批手续。
- 2、公司有权在适当的时候核查求职者的工作履历及相关背景。二级部门负责人及以上管理岗位、核心关键岗位人员，公司在决定录用之前，必须根据岗位的情况进行个人品德及相关从业经历的背景调查。调查内容包括但不限于工作期限、综合素质、绩效表现、离职原因、是否存在劳动纠纷等。所有涉及要求背景调查的岗位，原则上应通过背景调查后方可进入录用环节。
- 3、公司内原则上，不在同一部门、有直接或间接上下级关系的职位以及其他存在直接利害冲突的岗位中雇佣、聘用亲属以及其他有密切关系的人员。应聘者入职后与在职员工形成亲属关系或利益冲突的，应当主动向公司申报，公司有权对所涉上述情形的员工进行岗位调整。若员工未如实申报或无理拒绝调岗的，公司有权视为严重违纪处理，直至解除劳动合同。
- 4、有如下情况的均视为不符合公司录用条件情形：



- 1)背景调查结果与提供的信息材料严重不一致的。
 - 2)无法提供《解除或终止劳动关系证明》的。
 - 3)与原用人单位存在竞业限制约定且公司在限制范围之内的。
 - 4)应聘时未如实披露与公司在职员工存在亲属关系或利益冲突的。
 - 5) 未经用人单位书面许可不按约定时间到岗的。
 - 6)故意隐瞒无法正常工作的身体疾病或其他国家法律法规规定的传染病等。
- 5、员工应对应聘过程中提供的所有信息的真实性、有效性、完整性承担责任。员工授权公司可通过适当途径核实员工的相关信息。如有不一致，公司有权不予录用。如员工在背调和录用环节故意隐瞒含有不符合录用条件，并已经成功入职的情形，一经查出将视为员工严重违反规章制度，公司有权给予相应处罚直至解除劳动合同。
- 6、员工应对“录用意向书”所载内容负有长期保密义务，不应向第三方透露任何信息，尤其是薪资福利。经查实违反者，将根据公司相关规定进行处分，情节严重者可予以解除劳动合同。

3.2 员工入职

- 3.2.1 新员工报到当天，由人力资源部负责办理入职手续。新员工应按公司要求提交相关材料，由人力资源部负责验证相关证件的真实性。
- 3.2.2 人力资源部需在新员工入职当天与其签订《劳动合同》、《保密协议》、《廉洁敬业自律承诺书》及其他相关协议。若因客观原因无法在当天完成合同签订的，人力资源部应当自用工之日起一个月内完成书面劳动合同签订。
- 3.2.3 公司通过内部系统上传发布、线下纸质文件发放等多种形式，将本员工手册面向全体在职员工公示。全体员工（包括新入职的员工在入职时）应当按要求签收确认、熟读并理解本手册。
- 3.2.4 新员工入职培训分为通用培训、岗前培训和关联业务在岗培训。人力资源部负责对新员工进行通用培训，岗前培训和关联业务的在岗培训以用人部门的要求为准。

3.3 试用期与转正

- 3.3.1 用人部门对新员工试用期内表现不定时进行评估（包括但不限于新员工的专业技能、专业知识、工作能力、工作表现与绩效等）。
- 3.3.2 新员工需于入职1个月内在系统上提交“试用期目标设定”，并完成相关审批。试用期满前30天员工需在系统上提交“试用/考核期申请办理”，办理转正审批手续。
- 3.3.3 员工在试用期内被证实不符合录用条件，包括但不限于有下列情形之一的，公司有权与员工解除劳动合同：
- 1、背景调查时发现不符合公司要求的情况；
 - 2、个人简历/员工入职登记表/体检结果中所列内容与实际情况不符或存在弄虚作假情形的；
 - 3、未满16周岁的；
 - 4、未能通过入职体检或健康状况未能符合公司岗位要求的；
 - 5、尚在与其它公司约定的竞业限制期限内的；
 - 6、在规定时间内不能提供办理招聘/录用有关手续的相关资料的；
 - 7、试用期期间的培训考试不合格的；



- 8、未能通过试用期评估和/或考核或在试用期内被证明不符合岗位要求的（如工作能力、工作态度不符合要求等），工作能力不符合《岗位工作说明书》要求和/或未达到试用期目标设定的，或不能按岗位职责完成相应工作要求和内容的，经再次培训后仍不能胜任工作的员工；
- 9、试用期内有失职、违反公司规章制度或违反业务操作流程行为；
- 10、受到行政处罚情节严重（例如被实施行政或刑事拘留的）或者被追究刑事责任的；
- 11、不符合双方约定的其他录用条件。

其他未尽事宜详见《招聘管理制度》和《员工关系管理制度》。

第四章 雇佣管理

4.1 劳动合同签订、续签、变更、终止和解除

4.1.1 劳动合同的签署与续签

- 1、员工通过招聘或跨公司调动进入公司后，入职资料齐全的且体检合格者，公司将依据国家有关法律法规，由人力资源部负责与员工订立劳动合同及相关入职材料。
- 2、固定期限劳动合同期满前，人力资源部至少提前45天征集用人单位对到期员工的合同续订意向。提前30天联系员工续签劳动合同，劳动合同到期前7天内完成合同续签。

4.1.2 劳动合同变更

劳动合同履行过程中，合同双方经平等协商，可对员工劳动合同中的相关条款进行变更，并签署书面变更协议（因工作需要的出差、临时调整、支援、境内外派驻或其他具体办公场所的调整等，均不视为对工作地点的变更）。公司因工作需要、生产经营发生变化或内部调整，需要对员工进行岗位调整，除经劳动鉴定确认不能从事原工作外，经与员工协商一致，可对其岗位进行调整，并按照相关规定办理手续。

4.1.3 劳动合同终止和解除

- 1、有下列情况之一者，劳动合同终止：

- ✧ 固定期限劳动合同期限届满或以完成一定工作任务为期限的工作任务完成的；
- ✧ 劳动者开始依法享受基本养老保险待遇或者达到法定退休年龄的；
- ✧ 劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或宣告失踪的；
- ✧ 用人单位被依法宣告破产的；
- ✧ 用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者用人单位决定提前解散的；
- ✧ 法律、行政法规规定的其他情形。

- 2、员工有下列情况之一者，公司可以随时解除劳动（聘用）合同，且不支付经济补偿：

- ✧ 在试用期间被证明不符合录用条件的；

- ✧ 严重违反劳动纪律或公司的规章制度的；
 - ✧ 严重失职，营私舞弊，给公司造成重大损害，或对公司声誉等造成不良影响的；
 - ✧ 未经公司允许，劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本公司的工作任务造成严重影响，或经公司提出，拒不改正的；
 - ✧ 以欺诈、胁迫手段或者乘人之危，使公司在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的；
 - ✧ 被依法追究刑事责任的；
 - ✧ 法律、法规和公司规章规定的其他情形。
- 3、有下列情形之一的，公司在提前三十日以书面形式通知员工本人或者额外支付员工一个月工资作为提前通知期补偿后，可以解除劳动合同：
- ✧ 劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由公司另行安排的工作的；
 - ✧ 劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；
 - ✧ 劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的；
- 以上称“不能胜任工作”、“客观情况发生重大变化”详见本手册第16.8、16.3条。
- 4、除双方另有约定外，在试用期内，员工可提前三日书面通知公司解除劳动合同。试用期后，员工可提前三十日以书面形式通知公司解除劳动合同。
- 5、劳动合同解除和终止的员工离职手续参见员工申请离职流程，公司与员工协商一致解除的，则按相关规定或协议执行。
- 6、劳务派遣人员存在上述情形之一或符合相关法律法规的规定情形的，公司可以依本条规定将其退回劳务派遣单位。劳务派遣人员的劳动合同关系由其劳务派遣单位负责对应处理，与公司无关。

4.2 员工调动

员工的工作和职责，除《劳动合同》和《岗位工作说明书》中约定的内容外，还包括公司或公司通过授权代表在日常工作中分派的所有工作任务。为适应快速变化的市场需求和公司业务发展的需要，公司有权根据业务规划及个人表现、能力，在与员工充分沟通的基础上，对员工工作内容及工作地点的调整，包括转岗、晋升、降职、外派工作等。

所有员工应服从公司的安排和调动，并恪尽职守，以完成本岗位的各项工作。公司总部可以在下属子公司之间，或总部与下属子公司之间以借调等方式进行人员工作调动。员工、调出公司和调入公司应另行签订三方借调协议，安排员工到调入公司工作。因工作需要，公司有权要求员工在中国境内外出差，员工应当予以配合。

4.2.1 调动原则

- 1、调入部门需有核定编制或经审批的人员需求。
- 2、员工需符合调入岗位的任职资格（如技能、经验、学历）。
- 3、调出部门、调入部门和调动人员三方取得一致意见，完成调动手续。
- 4、需按规定办理完原工作岗位工作交接手续后，方可到调入方公司报到，保证调出部门工作不受影响。
- 5、原则上调动时间以次月1日生效。



4.2.2 晋升

员工晋升秉持“优中选优”的原则，在人工成本控制有效的情况下，符合：

- 1、人才储备原则
- 2、人岗匹配原则
- 3、绩效导向与发展潜力相结合原则

原则上不允许跨级晋升，同等条件下，优先考虑承担重任、管理幅度/工作范畴增大、青年才俊，以及具有全球外派/轮岗经历或艰苦地区工作经验的人才。

公司秉持“能者上，庸者下，平者让”的人才理念，对在公司重大项目攻关、关键技术突破、重大经营业绩等方面做出突出贡献、立下战功的员工，经严格评审后可破格晋升。

其他未尽事宜详见《员工职级与晋升管理制度》。

4.2.3 单方调岗

1、员工存在下述情形之一的，公司有权依据法律规定为员工调整工作岗位：

- 1) 劳动者患病或非因工负伤，医疗期满后不能从事原工作；
- 2) 不能胜任工作岗位要求；
- 3) 客观情况发生重大变化导致原劳动合同无法继续履行；

2、前述“不能胜任工作”“客观情况发生重大变化”的情形，详见本手册第16.8、16.3条。

3、工作岗位涉及到职业病危害因素的员工，被相关机构诊断不宜继续从事原工作岗位的，公司有权调整员工的工作岗位，员工应予服从。

4、女员工在孕期不能适应原工作，公司有权适当减轻劳动强度，或者安排女员工其他能够适应的工作岗位，员工应予服从。

5、员工工作岗位涉及利益冲突、亲属回避等情形，公司有权调整员工的工作岗位，员工应予服从。

6、公司有权根据员工的能力、工作表现和公司的实际业务需要等因素，合理调整员工的工作岗位，员工应当服从公司合理的工作安排，按照公司的指示办理工作交接，并及时到新岗位赴任。无故不到岗或拒绝公司工作安排的，或不按指示和要求进行工作交接、归还公司财物（包括证件、印章等）的，公司有权依据相关规章制度予以处理，给公司造成损失的，公司有权要求员工赔偿相应损失。

7、员工存在失职、违反劳动纪律或本手册项下规章制度行为的，公司有权单方调整员工的工作岗位，员工应当予以服从。

4.2.4 协商调岗

公司与员工协商一致的，可以调整员工的工作岗位。公司可以通过补充协议的方式另行约定岗位职责和工资待遇。

4.2.5 内部调动

1、员工在同一事业部主体内从一个工作岗位调整至另一个工作岗位（含各子公司内部调动），可涉及晋升、降职或平级调动。但员工与公司劳动关系不发生变化。

2、员工可以通过内部招聘、本人申请或主管建议等途径，进行公司内部调动。

- 3、用人部门人员编制得到确认或人员需求通过审批，人力资源部沟通确认可以调动后，人力资源部在系统上发起“调动办理”，经由人力资源部、调出和调入部门相应领导审批。
- 4、调出部门应在调动日期前指派专人与调出员工进行工作交接，员工必须完成原部门的工作交接手续后方可到调入部门报到。
- 5、调入部门应在员工报到当天进行岗前培训，岗前培训包括但不限于部门职责介绍、部门组织架构介绍、部门人员引荐、调入岗位所需的专业知识培训等。
- 6、人力资源部存档员工调动资料，并更新和维护人事信息。

4.2.6 跨公司调动

- 1、因工作需要，员工在股份公司与各子公司、各子公司与各子公司等独立法人之间进行工作调整，且员工与原法人主体的劳动关系终止、与新法人主体建立新劳动关系的行为。
- 2、调入方人力资源部确定调入员工在已核定的编制范围内，只有编制空缺时才可办理员工调动流程；如未有空缺编制，必须先提交“人员需求申请表”，经相关领导审核批准同意后，方可对接调出方人力资源部办理调动手续。
- 3、调出方人力资源部发起“调动办理”，同时将调入员工的“薪酬福利清单”作为附件，经由相关领导审批；调出方人力资源部给调动员工办理离职手续（详见员工离职流程），并将调出员工的人事档案列明清单，移交给调入方人力资源部；调入方人力资源部应给调动员工办理入职手续，签订劳动合同并进行入职培训。

4.2.7 员工外派

- 1、公司有权根据生产经营的实际需要，安排员工委派至境内外的关联公司工作。接受委派的员工应按照公司的规范和要求履行相应流程，签署委派协议，双方具体权利义务以协议约定为准。
- 2、委派期间，员工应同时遵守委派公司和被委派公司的各项规章制度，如存在严重违反被委派公司规章制度的情形，将同样视为员工严重违反委派公司的规章制度，公司有权解除委派协议以及员工的劳动合同。同时，关于委派员工的工作时间、加班安排、考勤管理及休息休假事宜，应以委派公司与被委派公司双方的约定为准。
- 3、本手册规定与《委派协议》约定有冲突之处，以《委派协议》的约定为准。

4.3 人事档案

4.3.1 人事档案内容

员工入职资料：个人身份证复印件（验原件），户口簿主页及本人页复印件（验原件），前单位离职证明或退工单复印件（验原件），最高学历证书、第一学历证书及对应学位证书复印件（验原件），体检报告原件（有效期3个月内），上海户口提交劳动手册，银行卡复印件，结婚证复印件，个人1寸电子照片，其他公司要求的材料（属于集团内部应聘成功的情形，无需提交体检报告）。具体以员工档案目录清单为主。

4.3.2 人事档案的保密

人事档案属于公司保密资料，不得对外泄露信息，对外泄露者按《员工手册》的相关规定处理。



4.4 关联关系申报

4.4.1 关联关系报告

凡是具有以下情况中任意一种的员工，应及时向人力资源部报告：

- ✧有亲属在本公司工作的，包括但不限于直系亲属、表、堂及其他非直系亲属；
- ✧夫妻双方均在公司工作的；
- ✧如有介绍人的应在招聘流程中进行登记；
- ✧员工按合规承诺书及关联信息上报的。

4.4.2 隐瞒处理

公司重申，公司需要掌握和了解员工是否存在4.4.1.中的情况，并进行妥善安排，以利于工作开展。

员工在知道或应当知道4.4.1.中列举情形之日起一个月内未向公司报告的，视为有意欺骗公司，一经发现，公司有权按本《员工手册》对当事各方作出处理。

第五章 工时与休假

5.1 工作时间

5.1.1 公司根据国家相关法律法规的规定及公司实际的营运需要来安排和确定员工的工作时间，依据不同岗位特点适用不同的工作时间制度，包括：标准工时工作制、综合计算工时工作制和不定时工作制。公司有权在法律允许的范围内，变动工时制度与工作时间安排。若涉及工时制度或工作时间安排调整的，以公司另行通知为准。

1、适用标准工时工作制的员工，实行每天 8 小时（08:30-17:30不含1小时午餐时间）工作时间，一周工作五天。公司总部上海办公地员工可根据工作性质及特殊情况，弹性浮动半小时上下班。下属子公司的工作时间根据国家相关法律法规及各子公司实际的营运需要来制定，员工应遵循所属子公司的工作安排。

2、适用综合计算工时工作制的员工，原则上应按照有关政府机关批文上所示的周期内综合计算工作时间。员工的倒班轮休、班次安排及上下班时间由各部门负责人确定，员工应按照部门的决定或通知遵守执行。

3、适用不定时工作制的员工，应依据自身的工作情况安排工作时间，在确保完成公司交付的各项工作任务安排的同时，保障休息休假。

5.1.2 公司实行移动考勤制度，上下班由员工进行手机打卡考勤。由考勤系统提供考勤信息，人力资源部负责核对，可作为工资支付、奖金评定、奖励处罚、绩效考核等的依据。

5.1.3 远程办公

1、公司原则上不允许员工远程办公。仅当员工受政府的临时管控规范的要求或员工本人身体原因（需提供医院诊断文件）的特殊情况下，可向公司提出书面申请，经部门、人力资源部、总裁/

轮值总裁批准后，方可远程办公。未完成审批流程的，视为公司未批准远程办公。远程办公需具备的办公条件包括但不限于在家中安排一处僻静的办公环境，同时设置办公使用桌椅及电脑。

2、当员工依据国家或所在地政府的临时管控规范性文件的要求，应当接受强制性管理而无法正常到岗出勤的，应当优先申请使用法定和公司年休假。若符合远程办公条件且完成审批的，远程办公的员工需向公司人力资源部提供准确的家庭地址、电子邮箱、手机号码，公司将会妥善保存和使用前述个人信息，以用于设置远程考勤打卡。原则上远程办公期间，员工不得变更办公家庭地址，如有特殊原因变更的，变更范围不得超出户籍所在地或当前居住市范围内，且需在变更当天向人力资源管理部门提交变更后的家庭地址。

3、如无特殊情形，远程办公的员工的工作时间和考勤规则应遵循5.1.1条和5.1.2条之规定，员工可与公司协商采取线上移动端APP的方式进行考勤。

4、远程办公的员工应保证手机、微信、邮件、在线会议系统等设备畅通，保持高效沟通。公司实行实时工作汇报制度，员工有特殊工作成果或工作相关事宜的随时做好沟通，确保工作顺利开展。部门负责人需对每日、每周工作汇报内容进行检查，确认员工工作进度。

5、远程办公的员工如发生包括但不限于不服从上级工作安排、迟到、早退与旷工等违反公司相关规章制度情形的，按员工手册第十一章奖惩制度相关条款执行。

5.2 迟到、早退与旷工

5.2.1 非因工作原因或未经公司批准，员工晚于规定时间（含弹性浮动时间）上班的视为迟到，员工早于规定时间（含弹性浮动时间）下班的视为早退。未经批准在工作日当天工作时间不足8小时的，视为工时不足。

1、员工可提交年休假、事假申请以补足工时，申请假期的最小请假单位同《假期管理制度》一致。若未经请假手续，公司将对员工迟到情形做如下处理：

✧月度内迟到与早退累计时长对应缺勤核算标准：月工资总额/当月计薪天数/8/60*（迟到分钟+早退分钟）；

✧月累计迟到或早退3小时（含）以上，按旷工1天处理。

2、对于员工因个人原因导致打卡记录缺失时，接到考勤系统反馈后，需通过手机端发起《异常申诉单》，经所在部门负责人审批确认后，作为异常考勤的依据，该《异常申诉单》应在次日下午班前完成提交和审批。

5.2.2 员工有以下情形之一的视为虚假考勤：

- 1、伪造出勤记录或采用虚假手段骗取休假的；
- 2、由他人代为考勤的；
- 3、虚报外出或出差事由的；
- 4、被认定为虚报加班的；
- 5、其他通过不正当手段伪造、篡改考勤数据或提供不真实考勤信息的行为。

5.2.3 对于需要外勤或在公司经营地以外履行工作的员工，应定期与上级主管沟通工作时间安排并反馈工作完成情况，外出期间应保持联络畅通状态。需要外勤或在合同约定的公司常驻经营地以外履



行工作的员工有以下情形之一的，亦视为旷工：

- 1、未到岗，或虽到岗但拒不完成工作任务或上级主管的工作指令的；
- 2、在正常工作时间内通过员工预留的联系方式无法与其取得联系的；
- 3、未出席作为外勤目的的会议、培训或其他活动；
- 4、未按照上级的指示要求到岗出勤的；
- 5、在工作期间内擅自离开工作岗位的；
- 6、其他无故不到岗或未履行工作职责及任务安排的情形。

其他未尽事宜详见《考勤管理制度》。

5.3 加班

5.3.1 加班指员工在法定标准工作时间（每日 8 小时、每周 40 小时）之外，经批准从事本职工作的时间。

5.3.2 公司各部门应合理科学安排本部门工作，原则上不安排加班。

5.3.3 以下情况不视为加班：

- ✧公司在节假日组织的郊游及其他娱乐团建活动；
- ✧公司在非节假日组织的下班后娱乐团建活动；
- ✧员工未经书面批准自行延长的工作时间；
- ✧接受培训时间；
- ✧加班期间往返住所和工作场所的时间；
- ✧加班过程中处理个人事务的时间以及加班前后的用餐时间。

其他未尽事宜详见《加班管理制度》。

5.4 假期

5.4.1 员工假期包括：法定节假日、法定年休假、病假、婚假、产假、产检假、事假、陪产假、育儿假、丧假、工伤假、陪护假等。

5.4.2 假期管理

1、法定假日：根据国务院发布的法定节假日执行，如政府对其有任何调整，公司将参照执行。

2、法定年休假

1) 在职员工社会工龄满12个月以上的，可享受带薪年假。

2) 员工享有的法定年休假天数：

累计工作时间已满1年不满10年的，年休假5天；

累计工作时间已满10年不满20年的，年休假10天；

累计工作时间已满20年的，年休假15天。

员工有义务在入职时根据公司要求提供关于工龄的相关证明材料（包含但不限于员工档案、员工缴纳社会保险记录、员工与前单位签订的劳动合同、解除（终止）劳动合同证明书等）。



3) 员工不享有年休假的情况:

累计工作满1年不满10年的职工, 请病假累计2个月以上的;

累计工作满10年不满20年的职工, 请病假累计3个月以上的;

累计工作满20年以上的职工, 请病假累计4个月以上的;

4) 年休假以自然年度计算。对工作不满一年的员工(如当年度入职的员工或当年度离职的员工), 当年度的可休年假天数根据在岗天数进行折算, 折算后不足1天的部分不享受。

5) 员工离职结算时, 剩余未休年假部分, 须在离职前休完; 若折算后年休假天数小于实际已休年休假天数, 则超出部分将以事假计, 扣除相应的事假天数工资。

6) 当年度年休假期结算日为12月31日, 可延期使用到次年3月31日结束, 未使用完的年休假作废。

7) 年休假的使用时间, 可以由公司安排, 也可以由员工自行安排, 如由员工自行安排则事先必须经审核批准。年休假最小使用单位4小时。

3、员工因私请事假, 应优先使用法定年休假。

4、其他类型假期应依据国家及劳动合同履行地相关法律法规执行。公司有权按照劳动合同履行地法定最低标准计发员工相应的假期待遇。

5、所有休假, 员工都应安排好工作或者临时接替人员, 并按公司规定做好相应的授权或工作交接。

5.4.3 请假审批流程

员工应在考勤系统中填写《请假申请单》, 上传相关证明材料, 根据审批流程进行审批, 经批准后方可休假。

5.4.4 公司总部外派人员的考勤和休假管理

公司总部外派人员的考勤和休假按派驻公司制度执行。

其他未尽事宜详见《假期管理制度》。

5.5 外出与出差

5.5.1 出差的认定

出差区域指员工到公司约定常驻工作地以外的区域或城市执行公务, 分为国内出差与国外出差。国内出差地分市内和市外, 市内出差指公司员工在公司常驻工作地的外出公干行为, 市外出差指公司员工离开公司常驻工作地的外出公干行为。

5.5.2 出差申请及报销

1、出差人员国内出差应至少提前5天, 国际出差应至少提前15天填写“差旅费用申请”(详见费控系统), 经审批同意后方可进行出差。

2、费用报销时由出差者本人正确填写“差旅报销单”, 附上原始凭证, 经稽核会计审核, 具体按照《报销管理制度》执行。事业部、子公司高管的费用报销审批单需首先经过所属公司的财务经理审核签字及总裁签字后方可递交于集团总部处理。

其他未尽事宜详见《公务出差管理规定》。

第六章 薪酬与福利

6.1 分配原则

公司分配机制以岗定级、以能定薪、以绩定奖、易岗易薪原则。

6.2 薪酬结构

员工薪酬由基本工资、岗位工资、月度绩效奖金、年度绩效奖金构成。

- 1、基本工资是员工保障性收入，根据员工岗位工作内容与要求、劳动强度、劳动条件、技术含量及承担的责任大小等要素确定相应的工资级别与档次，根据出勤情况进行核算，按月度发放；
- 2、岗位工资是根据岗位责任、难度、技能要求、劳动强度等确定的固定薪酬部分，体现岗位相对价值；
- 3、月度绩效奖金是员工短期激励性奖金，根据公司经营状况、个人月度绩效评估结果、出勤情况核算实际月度绩效奖金发放额；
- 4、年度绩效奖金是员工短期激励性奖金，公司采用获取分享奖金机制，牵引“利出一孔，力出一孔”，多劳多得。各组织年度奖金包与公司经营业绩和组织绩效评估结果相关；个人奖金与所在组织的组织奖金包、个人绩效综合评估结果、出勤情况相关。具体计算方式和发放条件参照《绩效管理制度》执行。

6.3 薪酬支付

6.3.1 发放依据

以《薪酬及福利清单》及相关审批文件作为薪资发放的依据。

6.3.2 核算与支付

- 1、人力资源部负责薪资的核算和支付。员工薪资计算周期为每月1日起至当月最后一个自然日止，并于次月15日支付，如遇节假日可视实际情况选择提前或顺延发放。员工薪资以法定货币形式发放至员工预留在公司的银行卡中，不以现金形式发放。
- 2、员工在收到工资待遇后7日内若未向公司提出异议，视为员工对实际发放的项目及金额予以确认。
- 3、员工的事假、病假等各类假期的工资发放标准按公司《假期管理制度》执行。
- 4、当月入职或离职的员工，其月工资按当月实际工作天数计算。
- 5、公司在向员工发放工资时，依法代扣、代缴以下税费：
 - ✧ 员工工资个人所得税；
 - ✧ 应由员工个人缴纳的社会保险费、住房公积金等；
 - ✧ 与公司订有协议应从个人工资中扣除的款项；
 - ✧ 公司规章制度规定的应从个人工资中扣除的款项（包括但不限于教育金、缺勤、借款、损失赔偿

等)；

✧ 司法、仲裁机构判决、裁定中要求代扣的款项。

6、员工应保证个人提交或申报的所有纳税信息均是真实有效的。同时，员工每年度应依法向税务主管部门就个人所得税的纳税情况进行汇算清缴。

7、员工对自身的个人所得税清缴情况承担法定责任，若因员工个人原因而发生的税务问题，公司不承担法律责任。但因员工个人原因而导致公司被税务主管部门处罚或造成其他后果的，员工应向公司承担赔偿责任。

8、员工对自己收入有疑问，请咨询人力资源部。

6.4 薪资发放流程

薪酬福利专员根据《集团管控集分权手册》进行报批，经批准后发放。

6.5 薪资保密

6.5.1 公司严格执行工资保密政策，每位员工都有义务遵守工资保密政策，不允许打探其他员工的工资，也不允许将自己的工资告知其他员工。

6.5.2 所有涉及工资信息的人员和管理人员必须保守薪资秘密，非因工作需要，不得随意将任何涉及公司薪资的信息透露给他人。相关管理人员在离开办公区域时，不得将相关薪资信息堆放在桌面上或容易泄露的地方，有关薪资的书面材料（包括各种有关财务凭证）必须加加锁管理，电子文档必须加密存档。

6.5.3 对于违反工资保密规定的员工，视同严重违反公司规章制度，一经发现，公司有权视造成的影响予以警告、记过或解除劳动合同处分。

6.5.4 任何员工发现有违反此规定的，均可向人力资源部举报，情况一经证实将给予举报者奖励。

6.6 福利管理

6.6.1 法定福利

1、假期

✧ 法定节假日：员工享有国家规定的节假日，休假期间照常支付薪酬，具体为：元旦节、春节、清明节、五一劳动节、端午节、中秋节、国庆节等，按当年国家规定的法定假期规定执行。

✧ 法定带薪假期：员工可依法享有年休假、婚假、产检假、陪产假、哺乳假、丧假、育儿假等带薪假期，具体规定按照《假期管理制度》执行。

2、社会保险和住房公积金

公司按照国家相关规定为员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险及住房公积金，其中法律规定应由个人缴纳的部分由公司依法代为扣缴。

6.6.2 公司福利

公司福利指公司发放给员工或为员工支付的现金补贴和非货币性集体福利。根据公司的经营情况，每



年有计划的为员工提供包括但不限于年度体检、节日津贴、防暑降温费、生日活动费、团队建设活动、通讯费等形式的福利项目。

6.6.3 福利的调整、取消与扣除

公司有权根据实际经营情况，自主决定在职员工的公司福利，并有权进行调整或取消；调整或取消的应事先告知员工。

6.7 公司总部外派人员的薪资福利管理

6.7.1 公司总部外派人员包含但不限于外派高管、外派直管条线负责人等。

6.7.2 外派人员的薪酬管理

- 1、外派人员的年度调薪原则参照总部相关规定执行，外派人员劳动关系隶属于公司，其工资、各类绩效奖金等由公司总部核定，经批准后执行。
- 2、外派人员的绩效管理规则具体参照公司《绩效管理制度》执行，总部人力资源部负责组织绩效评估和绩效奖金核定，并将结果下发子公司。
- 3、外派人员除正常领取公司总部核定的工资和绩效奖金外，不得在所在子公司领取其他的工资和奖金（除经公司或董事会批准的奖金）。
- 4、总部外派人员的所有成本由其所在子公司承担。
- 5、外派人员的年度调薪原则参照《薪酬福利管理制度》相关规定执行。

6.7.3 外派人员的福利管理

- 1、外派人员的各类津贴、补贴由总部统一定义，不再享受所在子公司各类津贴、补贴；
- 2、除特殊约定外，外派人员其他的福利标准参照总部相关的制度规定执行。

其他未尽事宜详见《薪酬福利管理制度》。

第七章 绩效管理

7.1 绩效体系

公司实施基于目标管理的管理体系，包括：组织绩效、个人绩效。员工绩效目标是部门绩效目标的支撑，由个人所承接的部门组织绩效目标和个人绩效目标两部分组成。

7.2 绩效运行

7.2.1 绩效计划：每年初，员工与直线经理共同沟通设定员工年度绩效计划，年度绩效计划包括关键业绩指标与实施计划、学习目标与培训计划两部分。



7.2.2 绩效沟通：是绩效管理的关键，贯穿绩效管理的全过程。员工应主动与直线经理就绩效目标的理解、行动方案的有效性、所需资源支持、绩效结果的认识和应用等进行充分沟通，达成共识。

7.2.3 绩效评估：年度绩效考核检查员工年度绩效计划完成情况和企业核心价值观的践行情况。

7.2.4 绩效结果应用：公司根据员工绩效考评结果和企业经营业绩，实施绩效奖励。年度绩效结果是员工晋升、能力发展的重要依据之一。

7.3 绩效奖金发放

7.3.1 个人年度绩效奖金与公司绩效系数、部门绩效系数、个人绩效系数、当年服务时间系数、考勤系数等相关联。

7.3.2 特殊人员的考核及奖金发放说明

1、新员工

- 1)10月1日（不含）前入职员工参与当年度考核；
- 2)10月1日（含）之后入职的人员统一不参与当年度考核及年终奖金发放；
- 3)新员工按入职后服务时间进行系数折算。

2、调动人员

- 1)年度绩效评估时，原则上，岗位异动前的绩效考核结果应反馈至新部门参考，由新岗位领导评估确定年度考核结果，并在新部门参与年度绩效考核排序；
- 2)跨公司调动人员同样适用于上述原则；
- 3)晋升（或降职）干部按调整后的岗位进行考核，所在部门提供晋升前的绩效数据。

3、矩阵式管理人员

矩阵式管理人员采用矩阵考核的方式，由被考核人直接上级、项目上级或条线上级进行考核评价，确定结果。

4、休假人员

- 1)绩效考核全周期中有休产假、长病假（超3个月）人员，绩效等级原则上最高不超过合格。
- 2)考核全周期中休事假或病假人员：

- (1) 累计缺勤≤3个月且累计事假≤21个工作日的，年终绩效奖金按缺勤比例折算；
- (2) 累计缺勤>3个月或累计事假>21个工作日的，年终绩效奖金为0。

5、年终绩效奖金发放时已离职的员工，不参与年终奖金的发放。

其他未尽事宜详见《绩效管理制度》。

第八章 健康安全与环境

8.1 公司的义务

8.1.1 保障员工劳动安全卫生是公司重点工作之一。公司依据法律法规要求，制定安全操作规程及劳动安全卫生管理制度，严格遵照国家劳动安全卫生规程与标准执行。

8.1.2 公司按国家相关规定，为员工提供合规劳动条件、安全卫生的作业环境及必备劳动防护用品。员工若从事职业危害因素相关作业，公司统一组织开展定期职业健康体检。

8.1.3 公司按计划组织员工开展劳动安全卫生及规章制度教育培训，提升员工安全意识、职业素养与岗位技能。从事特种作业的员工，须经专项培训并取得特种作业操作资格后方可上岗。

8.2 员工的义务

8.2.1 保障劳动安全卫生是每名员工的法定义务。员工须严格遵守公司 EHS 操作规程及安全生产、日常管理相关规章制度，共同营造良好的安全生产与作业环境。

员工应当履行以下义务：

- ✧ 主动参加各类安全教育培训；
- ✧ 及时上报各类 EHS 事件、事故及安全隐患；
- ✧ 按规范正确佩戴和使用劳动防护用品；
- ✧ 时刻遵守安全操作规程，服从现场安全管理指挥。

8.2.2 工作期间，员工应对自身及同事的安全健康负责，严格遵守四不伤害原则：不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害、保护他人不受到伤害。员工需对自身疏忽行为所造成的不良后果承担相应责任。

8.2.3 为保障公司办公及生产经营区域安全，非工作需要，员工不得允许外部无关人员擅自进入公司办公、生产及经营场所。因公来访人员，须按规定办理来访登记，经被访员工同意或由专人陪同后方可进入。

8.2.4 工作场所发生突发紧急及危险情况时：

- ✧ 员工应立即向直属主管、EHS管理部门及人力资源部报告，同步做好自我防护；在确保自身人身安全的前提下，尽力维护公司及他人人身、财产安全。
- ✧ 员工应服从直属主管、EHS管理部门及人力资源部的统一应急指挥；对明显违章指挥、强迫冒险作业的行为，有权予以拒绝。
- ✧ 员工若拖延不报、具备处置条件却消极不作为、拒不服从应急指挥，造成公司重大损失的，按严重违反公司劳动纪律处理。

8.3 健康安全和环境体系

8.3.1 一般原则

公司持续致力于改善作业环境，保障员工身心健康。员工须严格遵守法律法规及公司相关管理规定，服从安全委员会工作要求，并积极配合各项 EHS 管理工作。

建立并维护良好的职业健康、安全与环境管理体系，是公司长期坚持的管理方针，更是全体员工应尽的重要责任。员工应对自身及同事的安全健康负责，并对自身疏忽行为所引发的不良后果承担相应责任。

8.3.2 确保安全生产，员工必须做到：



- ◇ 有权拒绝从事不安全、不具备安全保障的作业；
- ◇ 及时上报各类 EHS 事件、事故及安全隐患；
- ◇ 按规定正确佩戴、使用劳动防护用品；
- ◇ 严格遵守安全操作规程及各项规章制度；
- ◇ 规范审慎开展各项作业，严禁违规冒险作业；
- ◇ 设备作业现场严禁穿着宽松衣物、佩戴领带、戒指及各类易缠绕饰品；禁止穿着露趾鞋、高跟鞋等存在安全隐患的服饰；
- ◇ 设备维修人员作业前须按专项安全程序切断能源并上锁隔离；非维修人员严禁擅自拆装、维修各类机器设备，并严格遵守维修作业相关安全管理规定；
- ◇ 严禁将化学溶剂、易燃液体直接倒入下水道及排水管道，须倒入指定废液回收容器，并遵守化学品全流程安全管理规定；
- ◇ 无对应操作资质人员，严禁驾驶叉车及厂区各类机动车辆，并严格遵守厂区交通及物流安全管理规定。

8.3.3 EHS培训

全体员工须按规定参加职业健康、安全生产及环境保护相关教育培训，主动落实安全学习义务。

8.3.3.1三级安全教育

所有新入职员工必须经公司级、车间级、班组级三级安全教育培训，考核合格后方可上岗作业。培训内容须包含：公司安全生产概况及基础知识、安全生产规章制度与劳动纪律、本岗位工种存在的职业危害与安全风险、安全设施设备性能及防护要点、劳动防护用品正确使用与维护、岗位安全操作规程、工序衔接及作业配合中的安全与职业卫生注意事项等。

8.3.3.2其他EHS专项培训

公司结合生产经营实际制定年度EHS培训计划，按计划组织开展常态化专项培训，主要包括：特种作业持证及复审培训、消防安全与应急疏散培训、职业健康防护培训、环保合规与废弃物管理培训、新工艺 / 新设备 / 转岗复工安全培训、管理层EHS履职培训等。

员工须按要求按时参训、签到学习、参加考核，培训及考核结果纳入员工EHS档案及日常绩效管理。

8.3.4 事故预防

事故预防全员有责。全体员工在日常作业中应主动辨识现场不安全行为、不安全状态及各类安全隐患，第一时间逐级上报，从源头防范风险，将事故隐患消除在萌芽阶段。

作业现场一旦发生人身伤害、设备损坏、环境泄漏及其他各类 EHS 事故，员工须立即停止作业、先行做好自我防护，第一时间向直属主管及部门负责人如实上报，严禁迟报、漏报、瞒报、谎报；同时在确保自身安全前提下，采取合理可控的应急处置措施，防止事态扩大。

员工发现违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等行为时，有权予以劝阻、制止并上报。

8.3.5 消防安全：

- ◇ 公司消防工作严格遵循“预防为主，防消结合”的方针，做好消防安全工作是全体员工的法定义

务，每位员工须主动落实消防安全管控要求。

- ✧ 严格加强办公及生产区域火源、热源、电源管理，严禁违规使用明火、大功率电器；员工下班离岗前、节假日放假前，须彻底关闭个人工位及负责区域的电源、火源，杜绝火灾隐患。
- ✧ 消防设施（含灭火箱、消火栓、安全通道、应急照明、疏散指示标志等）周边1.5米范围内，禁止停放车辆、堆放杂物、遮挡占用、堵塞通道，确保消防设施完好有效、取用便捷。
- ✧ 员工须熟悉本人工作区域内消防设施、器材的具体放置位置，严禁随意挪动、遮挡、损坏消防设施，严禁将消防器材挪作非消防用途；发现消防设施损坏、丢失或无法正常使用时，须及时上报直属主管及安全管理部门。
- ✧ 公司统一配备灭火器，全体员工须认真学习并熟练掌握其使用方法。
- ✧ 员工发现火情或火灾隐患时，须立即停止作业，第一时间向直属主管、安全管理部门及保安人员报告，严禁迟报、漏报、瞒报；在确保自身安全的前提下，可使用就近消防器材进行初期火灾扑救，无法控制时须沿安全通道有序疏散。

8.3.6 办公室安全

- ✧ 员工不得私自携带易燃易爆、危险化学品等危险品进入办公室。因业务需要带入化学样品等物品时，须提前向直属主管及部门负责人报备，按规定存放于指定安全区域，严禁随意摆放。
- ✧ 办公区域发生火情时，须经由消防楼梯有序疏散；无火灾险情时，严禁擅自触动手动报警器、消防器材及应急设施。
- ✧ 全体员工进入厂区及办公区域，须规范佩戴员工工牌，工牌由人力资源部统一核发管理。外来来访人员须严格执行来访登记制度，申领访客凭证后方可进入。
- ✧ 员工下班离岗前，须关闭个人工位用电电源、门窗、空调及办公设备，妥善保管个人贵重物品和重要文件，做好工位安全防盗。
- ✧ 员工不宜将贵重私人物品带入办公及厂区区域，避免财物遗失风险。各级管理人员应履行管理职责，督促落实防盗管控措施；发生财物被盗事件时，须第一时间上报并配合处置，维护公司及员工财产安全。
- ✧ 发现无关外来人员在办公区域逗留、闲逛时，应主动上前询问劝阻，必要时及时上报安保人员处理。

8.3.7 职业健康管理

- ✧ 公司严格落实职业健康主体责任，规范职业病危害岗位管控，定期开展作业场所职业病危害因素现场检测、职业病危害现状评价，持续改善作业条件，保障员工职业健康权益。
- ✧ 公司严格执行岗前、岗中、离岗职业健康体检制度，对接触职业病危害因素的员工按规定组织定期体检，建立规范职业健康档案，体检结果异常人员，按规定落实调岗、复查与医学随访。
- ✧ 按标准为员工配发适配的个人劳动防护用品（PPE），员工须按作业要求正确佩戴、规范使用及妥善保管，不得随意弃用、损坏或私自改装防护用品。
- ✧ 员工须主动学习职业卫生防护知识，自觉遵守职业卫生操作规程；如自觉出现与岗位相关的身体不适，应及时向部门及 EHS 管理部门报备，不得隐瞒职业接触史及身体异常状况。

8.3.8 环境管理



- ◇ 全体员工须遵守国家环保法律法规及公司 EHS 环境管理制度，坚持节能降耗、减污减排、绿色作业原则，自觉维护厂区及周边生态环境。
- ◇ 严格执行垃圾分类、固废分类存放管理，生产废弃物、生活垃圾、危险废物须分类投入指定收集容器，严禁随意倾倒、丢弃、混装混放。
- ◇ 节约用水、用电、用气及各类原辅材料，杜绝长流水、长明灯、设备空转等浪费行为；作业中严控物料跑冒滴漏，杜绝废水、废气、噪声等污染物无序排放。
- ◇ 严禁私自排放废液、油污、化学溶剂及各类污染物，发现环境异常、泄漏、污染隐患时，须立即停止作业并及时上报，主动配合应急处置与整改。

第九章 培训管理

9.1 公司根据业务需求、能力要求和职业发展，设计并实施培训课程和项目。员工培训分为公司级培训和部门级培训。公司级培训（一级培训）：由人力资源管理部统一规划并组织实施，面向集团公司所有员工的培训课程或项目。部门级培训（二级培训）：由部门组织实施，针对部门专业要求而设置，主要面向所在部门员工的培训课程或项目。

9.2 员工参加外训，根据培训费用的金额，公司有权设定0-2年的培训服务期限。

9.2.1 服务期限的起始日期为培训结束日期，若员工之前曾签订“员工培训协议”，且此次培训结束日期在之前签订的服务期限内，则后签的服务期限起始日期为前一份签订的“员工培训协议”的结束日期。

9.2.2 员工违反服务期约定的，应当按照以下支付违约金：

员工违反服务期约定的违约金 = （培训费用/承诺服务协议月数）*未完成服务月数（保留一位小数）

其他未尽事宜详见《培训管理规定》。

第十章 行政管理

10.1 会议室的使用

员工通过邮件进行会议室预订。如有冲突，请相互协调。

10.2 办公用品管理

每月中旬，行政前台通知各部门在供应商系统中完成下单，经批准后由采购部统一采购，采购后的办公用品交行政前台，并通知各部门领用。

10.3 印章管理



所有印章保管人必须严格遵守印章管理制度。未经批准不得擅自使用印章，否则由人力资源部根据公司员工相关处罚规定进行处理。由此而造成公司损失的，由保管人全部承担，并追究主管领导的责任。如违反相关法律规定的，公司保留追究其相应的法律责任的权利。

其他未尽事宜详见《印章使用管理规定》执行。

10.4 公务车使用管理

10.4.1 各部门需在OA系统中提交“用车申请单”，派车管理员收到申请单后，通知驾驶员出车。专职驾驶员做好出车记录表。公司商务公务用车优先于公司高管出差、部门接待重要客户使用。驾驶员私自将车辆交与他人驾驶以及驾驶员私自出车造成的交通、车辆机械等事故，由驾驶员承担全部责任。

10.4.2 行政负责公司公务车辆的统一调度和管理及专职驾驶员的管理。

10.4.3 专职驾驶员负责公车车辆的出车任务和车辆定期清洁、保养、维修以及车辆保险等事务管理。

10.4.4 非公司专职驾驶人员的，外借车辆使用期间的各种违章扣分、罚款均由使用人自行承担。

10.5 前台接待

10.5.1 凡客人来访的，由前台通知被访部门派专人至前台处接待访客。来客如参加会议的，由前台引至会议室。

10.5.2 公司执管会及董事长的客人来访由前台负责引至相关领导处。

10.6 内部请示

10.6.1 总部各部门以书面形式向总部领导汇报工作或请求批准有关事项，须使用内部“申请报告”。

10.6.2 总部各部门的申请报告，由该部门按公司审批权限表的规定逐级上报审批。

10.6.3 申请报告经签批批准后，原件由呈报部门留存。

10.7 关于用餐及吸烟管理

10.7.1 用餐时间及地点

公司上海办公室统一用餐时间为中午 12:00 至 13:00。用餐地点餐厅。其他办公区域的用餐要求根据厂区管理执行。

10.7.2 用餐卫生

用餐完毕要及时将用过的餐盒和剩饭菜要放到指定的区域或垃圾桶内，严禁随处乱扔。

10.7.3 吸烟注意事项

- 1、员工吸烟的场所为办公大厦一楼的指定区域；
- 2、严禁在办公场所及卫生间、走廊、过道等处吸烟；
- 3、烟蒂一定要熄灭后再放入垃圾桶内，如因烟蒂未熄灭而引起的事故则由当事人负全部责任。

10.8 行为规范



10.8.1 着装要求：按公司规定标准执行。

10.8.2 应答要求

1、应尽快应答电话（通常在电话铃响三声内）。应答时，先自报姓名或说您好。应答或转接电话，一定要尽力帮助对方。打电话的人会根据您接电话的语言及态度作出对公司的判断，您代表公司，所以第一印象十分重要。提示：

✧ 应答电话要体现饱满的精神与工作状态；

✧ 对方留言时，要正确记下对方的姓名和电话号码、来电时间、所属单位及留言内容，及时传达给信息接收人；

✧ 如自己离开办公桌，要告诉同事，或在桌上留言，讲明去何处及估计何时回来。

2、员工必须随时注意尽量不要在公司拨打私人电话，如确实需要，请不要超过 5 分钟。

10.8.3 公司设备或财产或场地或设施的使用与维护

公司在办公室制定区域配有传真机，打印机，复印机，为使办公设备经常处于良好、整洁的状态，请不要将文件留置散落于办公设备旁。办公设备旁无标记的文件容易被误放或遗弃。

所有上述设备不得用于私事。

10.8.4 IT 软件、硬件设备

✧ 公司分配给员工的电脑，包括电脑上安装的系统和各种办公应用软件属于公司财产。员工因私人使用造成电脑的软件和硬件的损坏，员工应负责赔偿；

✧ 员工不得用公司的网络浏览与工作无关的网站，或下载与工作无关的软件，以免造成公司网络的速度下降，甚至堵塞；

✧ 员工不得在公司的电脑上安装盗版或没有安装许可的软件(包括各种 WINDOWS 以外的屏幕保护，SKIN)，因此引起的电脑系统损坏或版权纠纷，由员工自己负责；

✧ 员工因工作需要，要购买和安装公司标准以外的软件，请先与 IT 联系，由 IT 认可不会与公司的系统发生冲突，才可安装；

✧ 不要用公司给每个员工提供的电子邮件信箱发送和接收与工作无关的信件，以减少公司网络被病毒和黑客攻击的机率；

✧ 公司购买的版权软件不得安装在公司以外的电脑上。

✧ 员工办公电脑（含台式机、笔记本）仅限用于处理与工作相关的业务，请勿在办公电脑上存放个人照片、视频、私人文档等与工作无关的文件。

10.8.5 工作区域的整洁

每个员工都有义务保障自己的工作区域是整洁的，员工在下班前须整理工作区域，保持桌面或操作台面的整洁、地面的清洁。员工也有义务维护公共区域的清洁卫生。

11.1 员工奖励

适用公司全体员工

11.1.1 奖励类别

- 1、奖励分类：通报表扬、记功
- 2、执行原则：激励为主，奖金为辅，实事求是，有据可依
- 3、本条所述员工奖励中，未指定奖励的激励方法由公司全权决定

11.1.2 奖励权限和程序

- 1、对于通报表扬奖励由各部门提出，写明奖励的内容与理由，部门负责人签字后交人力资源部复核，总裁审批通过后公布。记功奖励需经人力资源部形成奖励方案和申请，由相关负责人审核、总裁批准后执行；
- 2、奖励事项以邮件和通知的形式对外公告，公示 3 天内所有员工可向人力资源部提出异议；若公示三天未提出则认为无异议予以执行。

11.1.3 奖励规定

1、通报表扬，书面公告

适用于具有下列行为之一的员工：

- ◇ 对可能发生的意外事故能防患于未然，确保公司人员及财物安全的；
- ◇ 乐于传授他人技能，提高他人工作效率的；
- ◇ 拾金不昧的；
- ◇ 积极向公司提出合理化建议，被公司所采纳的；
- ◇ 维护公司的规章制度，对各种违纪行为敢于制止、批评、揭发的；对社会做出贡献，使公司获得社会荣誉的；
- ◇ 其他符合表扬鼓励的行为。

2、记功-经济奖励，书面公告，记入员工档案

对于工作表现特别优异，对公司发展有突出贡献，为公司带来经济效益，视具体情况给予经济奖励，方案由人力资源部提出，金额5000以下由总裁审批，5000(含)以上由董事长审批执行。

11.2 员工纪律

适用公司全体员工

11.2.1 纪律类别：

1、纪律分类：

- ◇ 书面警告，不公开；
 - ◇ 记过，书面公告，记入员工档案；
 - ◇ 解除劳动合同，书面公告，记入员工档案，不支付任何经济补偿。
- 2、执行原则：教育为主，惩罚为辅，尊重事实，严肃处理，上级领导负相应管理责任。

3、当员工受到书面警告及以上纪律处罚时，公司还可以根据情况在处罚的同时对员工进行如下伴随处理：

- 1)取消年终奖金及各类绩效奖金等；
- 2)一年内暂停晋升、加薪；
- 3)调岗、降级、降职，并调整工资至相应等级、职位。

11.2.2 纪律处理权限和程序

1、书面警告、记过、解除劳动合同的违纪处理：

- 1) 由各部门提出的，对违纪员工进行交流和教育，并根据本文规定写明处罚的内容与理由，做出处理意见提交人力资源部核实，经分管领导审核，总裁审批通过后执行。
- 2) 由审计部提出的，依据《监察管理办法》5.5监察处理流程的规定，根据审计发现的事实作出处理决定。
- 3) 解除劳动合同的处理按公司相应制度程序执行。

2、必要时可由人力资源部向涉及部门及个人对所处罚事项进行调查、核实，各部门及个人应予配合。

3、违反公司规章制度的违纪行为经核实无误，可由人力资源部直接处理。

4、违纪行为构成犯罪的移交公安司法机关处理。

11.2.3 纪律规定

1、书面警告，不公开

适用于具有下列行为之一的员工：

- ✧ 不遵守出勤要求或虚假考勤者；
- ✧ 迟到、早退、擅自离岗者；
- ✧ 旷工一天者；
- ✧ 未经批准擅自换班、休假、外出等；
- ✧ 不按公司要求办理请假手续或提交相关证明文件者；
- ✧ 员工上班时间打瞌睡行为，或在工作时间内从事与工作无关的事务，包括但不限于串岗聊天、处理私人事务、浏览与工作无关的内容、网站及应用程序、阅读与工作无关的书报、玩游戏等，未影响工作任务完成的；
- ✧ 喧哗、嬉闹、在非公司指定区域就餐；
- ✧ 违反公司安全与消防规定，但尚未造成损失者；
- ✧ 乱扔杂物垃圾，破坏工作场所环境卫生者；
- ✧ 未经许可，擅自在公司内推销、销售物品的；
- ✧ 着装、仪表违反衣着仪容要求；
- ✧ 浪费公物，情节较轻者；
- ✧ 未经批准，对外转移带有公司标志或商标的物品者；
- ✧ 在工作区域吸烟者；
- ✧ 未经批准，将非公司人员带入工作场所者；



- ✧ 违反公司网络、电子邮件、会议室使用、行政办公等相关要求，情节较轻者；
- ✧ 在办公电脑下载安装与工作无关的各类软件，但尚未造成损失的；
- ✧ 违反公司信息安全规定的行为，未经许可擅自修改公司系统数据（包括个人数据、客户信息及销售记录、供应商信息及采购记录、财会信息等），未造成实际或可证明的潜在损害，且主动改正的；
- ✧ 对同事、上级、或客户有不礼貌、不文明的言行，如态度傲慢、不当言论、行为不端等，情节较轻者；
- ✧ 无正当理由，不服从工作分配或上级管理，情节较轻者；
- ✧ 不及时汇报工作上的过失，但尚未造成损失者；
- ✧ 未按照《集团管控集分权手册》进行汇报工作的，包括事后汇报，但未造成损失的；
- ✧ 员工首次违规访问/使用/存储/传输/外发公司保密信息或员工、客户、业务伙伴个人信息，未造成实际或可证明的潜在损害，且主动改正的；
- ✧ 在任何12个月的期限内，因疏忽或粗心大意给公司、公司员工或客户造成公私财产累计损害、损失人民币不足10000元者；
- ✧ 未尽管理职责，发生员工违纪、账目货物不清，但未造成损失的；
- ✧ 未按照公司要求的方式或途径进行汇报、申诉、联络者；
- ✧ 其他不当行为，情节较轻，公司认为应当给予书面警告者。

2、记过，书面公告，记入员工档案

适用于具有下列行为之一的员工：

- ✧ 连续或在任何12个月的期限内累计虚假考勤或旷工两天者；
- ✧ 虚报病假或病假期间从事与病休无关的事宜；
- ✧ 未经许可，携带危险或违禁物品进入工作场所的；
- ✧ 虚报工作业绩或伪造工作记录的以及其他弄虚作假行为；
- ✧ 对公司或同事发表不当言论或有不当行为者；
- ✧ 在办公区域，员工发生争吵，用言语恶意辱骂他人、诽谤他人；
- ✧ 员工在工作时间内从事与工作无关的事务，包括但不限于串岗聊天、处理私人事务、浏览与工作无关的内容、网站及应用程序、阅读与工作无关的书报、玩游戏等，影响本职工作完成或项目进度的；
- ✧ 在工作场所吵架、争执、冲突或扰乱工作秩序者；
- ✧ 下载与工作无关的各类软件且造成严重后果（例如：电脑中毒等）的；
- ✧ 工作时间内推销产品的或利用类似微信等公众平台，做与工作无关事项的；
- ✧ 违反公司安全与消防规定，造成公司较轻损失者；
- ✧ 违反工作场所的相关工作流程或操作规范者；
- ✧ 非因招待客户或业务关系，在上班期间喝酒的；
- ✧ 未按照规定的流程操作或故意损坏、浪费或滥用公司、客户或他人财产，情节较轻者；
- ✧ 毁坏或遗失重要公文者（含物品、物料、电子文档等）或泄露公司商业、技术秘密，情节较轻的；
- ✧ 因违规操作给公司造成损害后果的；包括但不限于计算机及外部设备损害、软件系统破坏、非工



作需要滥用公司电话、电子邮件或互联网系统（如电子游戏、聊天工具）等；

- ✧ 遗失、损坏公司的文件、证件、票据、报表等资料，情节较轻者；
- ✧ 违背、违反销售或采购一般管理流程者；
- ✧ 被客户、供应商、分销商等投诉者；
- ✧ 提供或制作与客观事实不一致的个人信息、履历信息、数据信息、客户信息、销售记录、或其他材料等；
- ✧ 随意告知本人薪资情况或向他人打探薪资情况者；
- ✧ 绩效考核不合格或不能胜任工作而不服从公司的调岗安排或拒绝参加公司组织的培训者；
- ✧ 工作内容未按要求及时上报或知情不报者；
- ✧ 不积极配合团队工作，影响团队工作或氛围者；
- ✧ 不服从上级工作安排或拒不完成交办的工作任务，不能完成规定任务或工作不负责任、不认真执行岗位职责或渎职；
- ✧ 拒绝或不按公司指示和要求办理工作交接、归还公司财物（包括公司文件、电子设备、证件、印章等）的；
- ✧ 未按公司要求申报利关联关系，但未与公司开展业务往来且未给公司造成损失的；
- ✧ 违规访问/使用/存储/传输/外发公司保密信息或员工、客户、业务伙伴个人信息；
- ✧ 在任何12个月的期限内，累计两次书面警告处罚者；
- ✧ 采用虚列支出，转移资产或其他形式虚报冒领者；
- ✧ 在任何12个月的期限内，累计发生3次及以上未按照《集团管控集分权手册》进行汇报工作的，包括事后汇报，但未造成损失的；
- ✧ 违反采购一般管理流程造成损失，如询比价、验收工作失职，造成物资积压、浪费、变质和失效的，未经授权和批准，擅自超越权限签订、变更合同的；
- ✧ 在任何12个月的期限内，因疏忽或粗心大意给公司、公司员工或客户造成公私财产累计损害、损失人民币10000元（含）以上，不足20000元者；
- ✧ 违反印章管理规定违规使用公章、合同章的；
- ✧ 其他不当行为，情节较重，公司认为应当给予严重书面警告者。

3、解除劳动合同，书面公告，记入员工档案，不支付任何经济补偿

适用于具有下列行为之一的员工：

- ✧ 连续或在任何12个月的期限内累计虚假考勤或旷工达三天及以上者；
- ✧ 病假期间从事与病休无关的事宜累计达三天的；
- ✧ 在工作场所有赌博、酗酒、吸毒等不良行为严重扰乱工作秩序者；
- ✧ 殴打他人或相互殴打，或有任何暴力、恐吓、威胁行为者；
- ✧ 发表不当言论或有不当行为，情节严重者；
- ✧ 违反公司安全与消防规定，情节严重者；
- ✧ 违反工作场所的相关工作流程或操作规范，情节严重者；
- ✧ 未经授权，代表公司与其他单位进行任何交涉、签约或对外承诺；
- ✧ 未经授权或批准，将公司的资金、房产、印章、证照、车辆、设施、设备、物料、商品等擅自出



售、出租、出借、赠与、转租、抵押给其他公司或个人；

✧ 私自或故意涂改、伪造、篡改、销毁、藏匿、遗失公司档案、重要文件资料、原始凭证、原始记录、公章、证照者；

✧ 未经批准，泄露或使用公司商业秘密、销售记录或其他一切非公开信息者；

✧ 未经批准，对外泄露公司产品、促销、政策或商业计划等信息者；

✧ 占有、出售、或转移公司、客户、商业伙伴或供应商的财务、信息资料等；

✧ 利用工作之便，索取或接受客户或供应商或关联公司好处、回扣，或利用公司资源、职位影响谋取个人利益；

✧ 贪污、挪用公款、转移资金或公款私存，行贿、受贿、索贿等舞弊行为者；

✧ 违反公司规定赠送、收受馈赠或违规宴请招待供应商、客户；

✧ 员工以公谋私，虚报冒领，使得公司支付本应由个人承担支出费用项目的；

✧ 未经申报，家人或近亲属与供应商或客户等存在任何业务往来、馈赠、招待、施惠等行为；

✧ 从事与公司业务、产品或品牌存在竞争关系的任何形式的活动或职务；

✧ 工作时间兼职、为除公司外的第三方提供服务或进行任何自营性活动者；

✧ 本人或近亲属、朋友利用公司的产品或物品，再次转卖、销售者（无论是否牟利）；

✧ 家人或近亲属从事与本公司同类业务或与本公司进行业务往来，未及时申报者；

✧ 在任何与公司存在利害冲突的企业或机构任职、拥有利益或提供劳动（包括有偿和无偿服务）；

✧ 以任何形式从事与公司相竞争的业务或活动，或对可能存在的利益冲突情形未进行如实申报；

✧ 私自藏匿、损坏、遗失、偷盗公司、客户、同事或他人财物者；

✧ 填写公司文件时，虚报资料或擅自篡改记录或伪造各类单据、报表的；

✧ 不服从上级工作安排或拒不完成交办的工作任务，或不能完成规定任务或工作不负责任、不认真执行岗位职责或渎职，情节严重的；

✧ 删除、毁坏或遗失重要公文者（含物品、物料、电子文档等）或泄露公司商业、技术秘密，情节较重者；

✧ 提供或制作与客观事实不一致的个人信息、履历信息、数据信息、客户信息、销售记录、或其他材料等，情节严重者；

✧ 提供不相符的票据、或进行不一致的报销，虚假报销，套取公司资金的；

✧ 设立或持有未上报的公司资金或资产；

✧ 在公司财务报销、财务审计中制造任何虚假、误导或不完整信息；

✧ 有任何不诚信、不正直、弄虚作假、欺骗等陈述或行为；

✧ 未经允许，提供不符合流程的产品服务者；

✧ 工作态度差，多次与客户、同事、上级等发生争执者；

✧ 使用公司电脑对软件或资料进行非法复制、下载或传输者；

✧ 滥用职权、虚假审批者；

✧ 操纵、隐匿、滥用信息、歪曲事实或其他不公平的行为；

✧ 从事或鼓动他人进行罢工、对抗者；

✧ 违规访问/使用/存储/传输/外发公司数据或员工、客户、业务伙伴个人信息，累计达三次或因前述违规行为给公司造成实际或潜在损失大于等于2万元或严重损害公司声誉的；

- ✧ 在任何12个月的期限内，累计两次被记过者；
 - ✧ 在任何12个月的期限内，因严重失职，营私舞弊，滥用职权、疏忽大意，或对公司、商业伙伴、客户或他人财产造成公私财产重大损害、损坏、损失、浪费、滥用者或情节严重的；
 - ✧ 未按照《集团管控集分权手册》进行汇报工作的（包括事后汇报），情节严重的；
 - ✧ 违反采购一般管理流程造成严重损失，如询比价、验收工作失职，造成物资积压、浪费、变质和失效的，未经批准，擅自超越权限签订、变更合同的；
 - ✧ 任何违反《商业行为和道德规范准则》《企业内部控制基本规范》和《宁波华翔电子股份有限公司反舞弊制度》的行为的；
 - ✧ 在接受调查过程中，拒绝与公司合作，不提供正当的理由，实施违法或者欺骗以及采取针对调查者、审计人员或举报人的报复行为；
 - ✧ 利用私人关系影响公司经营或给公司带来负面影响者；
 - ✧ 诽谤、诋毁、破坏公司商誉、声誉或利益，在公司内外造成恶劣影响的；
 - ✧ 擅自发布、转发公司或其合作伙伴、供应商、客户、用户、消费者、员工等有关网络内容（包括但不限于网络评论、网络广告或营销信息）者；
 - ✧ 从事、参与非法网络活动，或者为非法网络活动提供便利者；
 - ✧ 参与邪教、反政府或危及公共安全、国家安全、违反国家法律的非法组织，或从事反动、反政府等行为的；
 - ✧ 在社会上违法乱纪，被行政处罚或者追究刑事责任者；
 - ✧ 其他严重违反法律法规、公司规章制度或劳动纪律的情形，应予解除劳动合同的行为。
- 本条所述的“情节严重”包括但不限于如下情形，若符合如下标准之一的，即视为情节严重：
- 给公司累计造成人民币20000元（包含本数）及以上的损失、或者损失金额未达人民币20000元但拒绝或不予赔偿的（“严重损失”）；
 - 有损公司或品牌声誉或可能造成客户流失的；
 - 导致或可能导致公司保密信息泄露的；
 - 导致或可能导致公司承担法律责任或赔偿责任的；
 - 导致或可能导致财产损失或人身伤害的；
 - 多次或重复（2次及以上）、或态度恶劣、或拒不改正；
 - 被新闻、报纸、网络等公开媒体或其他自媒体负面报道或负面评论的；
 - 给公司正常运营造成严重困扰或严重扰乱公司内部管理秩序的；
 - 其他公司认为情节严重或造成严重损害的行为。

11.2.4 纪律处分权限和程序

- 1、员工违反公司纪律的行为由各部门应在日常管理中进行识别并提出，各部门应在员工违纪行为发生之日起30日内及时进行证明材料的收集、员工谈话等初步工作，并形成书面的违纪事实，经部门负责人签字后交人力资源部复核。
- 2、经复核，员工确有违反公司纪律行为，证据确实充分的，公司将结合具体违纪事实、情节根据本员工手册的规定给与书面处分通知。

11.2.5 员工如出现11.2.3中的情形对公司造成经济损失的，经核实后，除按相关规定做出相应的处理外，对公司造成的经济损失的，赔偿金额的确定应以公司遭受的实际经济损失为基础，并区分员工是否具有恶意损害公司利益的主观目的。涉及审计监察过程中发现的违规事项，相关惩处标准和流程详见《监察管理办法 NBHX-GZZD-IA-003》。

员工如因违反公司制度累计被书面警告2次或以上的，公司有权给予降职（级）的处分；如被记过的，视情节的轻重，公司有权给予降职（级）的处分。

公司对违反规定情形的员工给予书面警告、记过将对上述员工发出处分通知。处分生效的日期为员工收到或应当收到书面通知函的当天（以公告方式的为公告当日），如对处分有异议的，应在通知发出之日起3个工作日内书面提出，公司将在7个工作日内予以复核，最终以复核结果为准。未在约定时间提出异议的，视为对处分的认可。

公司对违反规定情形的员工给予解除劳动合同处分，将由公司发出单方解除劳动合同通知，合同自该通知书有效送达员工时解除。被解除劳动合同关系的员工应按照公司要求办理相关手续。

第十二章 保密与知识产权

12.1 保密

12.1.1 保密信息

保密信息是指公司及其关联公司的和/或与公司或其关联公司有关的具有专有性或保密性的任何技术信息、经营信息及其他信息，包括但不限于公司商业秘密、技术方案、工程设计、电路设计、制造方法、配方、工艺流程、技术指标、计算机软件、数据库、研究开发记录、技术报告、检测报告、实验数据、试验结果、图纸、样品、样机、模型、模具、操作手册、技术文档、相关的函电以及客户名单、行销计划、采购资料、定价政策、财务资料、进货渠道等。

12.1.2 保密管理

1、保密责任

- 1)对于公司的保密信息，员工有保密责任，未经允许不得透露给第三方。
- 2)在保密工作方面，员工应做到各司其职，各负其责，不该问的不问，不该看的不看，不该说的不说，不该做的不做。

2、保密行为

- 1)下班时，对于机密性文件必须妥善收藏，不可随意放在桌上。
- 2)对于存有机密资料的电脑必须设定开机密码，电脑硬盘中存储的机密资料文件必须设定存储密码。
- 3)公司产品开发、市场拓展、业务计划、财务、企划、人事档案、工资等重要岗位的电脑必须为专用，同时必须设定密码，部门的知情权限为使用者、部门负责人。
- 4)公司未公开的工资、薪金资料实行保密制度，员工之间不得相互打探、询问、披露，一经发现，视



造成的影响予以警告、记过或解除劳动合同。

5)员工仅可在履行本职工作所必需的范围内接触保密信息，不得主动查询、复制、获取与本职工作无关的保密信息。

6)保密信息仅可用于完成公司工作任务，不得将其用于个人目的或任何第三方商业目的。

7)离职时应将所持有或控制的所有保密信息载体（含纸质文件、电子文档、存储设备等）完整交还公司，不得私自保留、复制或销毁。

12.2 商业秘密

12.2.1 商业秘密是指不为公众所知悉、具有商业价值并经公司采取相应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。

12.2.2 商业秘密范围

商业秘密的范围包括但不限于以下各类信息（不论该等信息是否标明“秘密”字样）：

1)技术信息：包括但不限于技术方案、研发记录、实验数据、配方、工艺流程、设计图纸、源代码、算法模型、技术文档等与技术有关的信息；

2)经营信息：包括但不限于经营策略、客户名单（含交易习惯、意向、内容等信息）、采购计划、定价策略、财务数据、招投标文件、市场分析报告、商业合同等与经营活动有关的信息；

3)管理信息：包括但不限于内部管理制度、薪酬体系、组织架构、人事信息、培训资料等公司内部管理信息；

4)第三方保密信息：公司从第三方获取并负有保密义务的信息；

5)其他商业信息：公司认为具有保密价值并采取了相应保密措施的其他信息。

12.2.3 商业秘密管理

员工应以不低于一般保密信息的保密要求对公司的商业秘密承担保密义务。员工对公司承担的保密义务不因劳动关系的解除或终止而免除，对于构成商业秘密的保密信息，保密义务持续至该等信息不再构成商业秘密之日止。

12.3 知识产权

1、员工的工作成果所涵盖的或者与之相关的知识产权（包括专利、商标、著作权、专有技术等）以及申请授权或注册的权利，均归公司所有。员工不得就此申请任何专利、商标或版权，由不得许可任何第三方使用，也无权将其转让给任何第三方。

2、员工的工作成果包括：

✧ 受雇于公司期间在其业务范围或工作范围内的工作成果；

✧ 受雇于公司期间与公司当前或者计划中的工作相关的工作成果；

✧ 受雇于公司期间履行公司分配的工作范围之外任务所完成的工作成果；

✧ 退休、调离或劳动关系终止后一年内作出的，与员工在公司期间业务范围或工作范围相关的工作成果；

✧ 主要利用公司的资金、设备、零部件、原材料或不对外公开的技术资料完成的成果；

✧ 员工应及时告知公司其所有的工作成果，尤其是那些须受专利保护的成果。

3、工作之外利用公司设备、资料产生的工作成果，公司和员工共同享有其相关的知识产权和共同申



请有关专利、商标、版权的权利，公司有权免费使用。任何一方许可第三方使用或者转让知识产权的，须征得另一方书面同意，因此获得的收益由双方分享。

4、员工被公司雇佣签署劳动合同时，应同时与公司签署《保密协议》（格式作为本手册附录四）。员工与公司的劳动合同解除或终止后，员工应将其所持有的所有有关公司商业秘密的资料和有关其工作成果的资料交给公司，绝不保留或携带。

第十三章 离职管理

13.1 员工提出离职时，需在系统上发起“离职办理”，并完成流程审批，具体如下：

- ✧ 试用期内员工应提前三天；
- ✧ 转正后员工应提前三十天；
- ✧ 部门负责人及以上干部应提前三个月。

13.2 离职员工办理完所有离职手续后，人力资源部：办理社保公积金停缴/转移，确认年假剩余情况，核算违约金（如有），开具《离职证明》。

13.3 离职员工享受福利待遇的截止日为离职生效日，办理完离职手续后，离职员工的余留薪资于次月发薪日发放。

13.4 离职员工若在未办理或未完成离职手续而擅自离开公司者，公司有权冻结其工资并通过法律手段追究其法律责任。

第十四章 信息保护

14.1 个人信息保护

14.1.1 个人信息定义

个人信息是指以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人的各种信息，不包括匿名化处理后的信息。匿名化，是指个人信息经过处理无法识别特定自然人且不能复原的过程。如：身份信息（姓名、出生日期、身份证件号码、生物识别信息）、联系信息（住址、电话号码、电子邮箱）、健康信息、行踪信息等。

14.1.2 员工个人信息收集及使用

公司为监督和优化人员管理（如工时、考勤、休假管理等），在不同场景下可能收集和处理的员工个人信息包括但不限于以下类别：

- 1)基础身份信息：姓名、性别、出生日期、身份证号码、住址、联系电话、电子邮箱等；
- 2)学历与履历信息：教育背景、工作经历、职业资格证书、语言能力等；
- 3)薪酬福利信息：工资、奖金、津贴、社保公积金缴纳信息、商业保险参保信息等；



4)考勤与履职信息：考勤打卡记录、请假记录、加班记录、出差记录、绩效考核记录、工作任务分配及完成情况等；

5)健康与安全信息：入职体检报告、职业病筛查记录、工伤相关诊断证明；

6)紧急联系人信息：员工提供的紧急联系人姓名、联系方式等；

7)其他根据法律法规或公司管理制度需要收集的信息。

员工同意向公司提供并及时更新真实准确完整的个人信息。所有与工作有关的个人信息（如通讯地址、电话、学历、家庭住址、婚孕、紧急联系人变更、健康状况变化等）及其变化，应于变更或者发生之日起 5 个工作日内报人力资源部备案。

14.1.3 员工个人信息保护

1、在对员工的个人信息进行处理时，公司将遵守有关强制性法律条款，并采取必要而适当的措施对员工的个人信息提供法律保障和技术保障，以保证员工的个人信息准确、完好及安全，并防止该等个人信息被篡改、泄露或灭失。

2、公司重视个人信息保护，采取一切必要的措施保护用户、客户及员工的个人信息免受不法行为侵害。员工应当充分理解互联网以及办公等环境会存在一定的不确定风险，如不幸发生个人信息安全事故，公司将按照适用法律法规的要求，及时向员工告知安全事故基本情况、可能的影响、已采取或将采取的措施等，并按照监管部门的要求，主动上报安全事故的处置情况。

3、如因公司经营管理需要将员工个人信息传输至境外，公司将遵循相关法律法规的要求，并另行履行告知义务。

14.1.4 敏感个人信息

1、敏感个人信息是指一旦泄露或者非法使用，容易导致人格尊严受到侵害或者人身、财产安全受到危害的个人信息，包括生物识别信息、医疗健康信息、金融账户信息、行踪轨迹等。

2、公司处理员工敏感个人信息时，将遵循法律法规的特殊要求，包括具有特定的目的和充分的必要性、采取严格保护措施等。需要取得员工同意的，公司将单独征得员工同意，并充分告知处理的必要性及对个人权益的影响。

14.1.5 员工个人信息保护义务

1、员工应当遵守《民法典》《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》《关于加强网络信息保护的决定》和《信息安全技术个人信息安全规范》等法律、法规、政策、标准以及公司个人信息处理规则以及其他对公司和员工有约束力的政策、规范及协议。

2、员工在日常工作中接触或知悉的其他员工、客户、业务伙伴的个人信息，均负有保密义务，不得擅自收集、使用、泄露、篡改、损毁或非法向他人提供。员工违反本条规定，公司有权依据本员工手册给予纪律处分；给他人或公司造成损失的，应依法承担相应责任；构成犯罪的，公司将依法移送司法机关处理。

14.2 信息安全管理

14.2.1 公司致力于保障信息的保密性、完整性和可用性，防范信息泄露、篡改、丢失以及信息系统遭



受攻击等安全风险。

14.2.2 信息安全基本原则

- 1) 员工在使用公司信息系统和处理公司信息时，必须遵守国家法律法规以及公司内部管理制度。
- 2) 员工仅应被授予完成本职工作所必需的最小信息访问权限，不得在未经授权的情况下查阅或使用超出工作需要的信息。
- 3) 员工应按照公司信息分级要求，对不同级别的信息采取相应的保护措施。
- 4) 每位员工对自己在信息系统中的操作行为负责，个人账号不得转借他人使用。
- 5) 员工发现信息安全隐患或安全事件时，应立即向公司报告。

其他未尽事宜详见公司《信息化安全管理制度》。

第十五章 沟通

公司提供各种条件和途径，鼓励员工之间、员工与管理层、上下属之间以及公司和管理企业之间，保持信息畅通和沟通顺利。

15.1 公告栏

办公室和生产区都放置公告栏，用于张贴与您工作有关的安全、工作条件和其它事宜的公告和通知。生产区由所在的相关部门及人力资源部负责控制使用海报栏，办公室由人力资源部负责控制使用该报栏。任何人希望通过海报栏发布有关信息都要事先征得上述部门的同意。

15.2 意见调查

公司至少会一年一次向所有员工全面征询关于他对工作及对营运的意见，并对此保密。这些答案将有助于改善上级的管理。

15.3 合理化建议

在您的工作中，您可能会有些建议、更好的工作方法或建设性的批评。欢迎批评和建议，这对公司的成功和未来都是重要的，请向您的直接上司转告您的建议。

15.4 门户开放政策

如果任何员工对于手册上内容有疑问或对于任何工作条件有担心时，部门负责人和人力资源部会为他们开放并进行个别讨论。只要员工有意愿，公司鼓励他们运用这一“门户开放政策”。同样当您的主管不能解决问题时，更上一级主管会鼓励您使用这一“门户开放政策”，帮助您解决问题。

15.5 座谈会

座谈会是员工和管理层之间的小型非正式的讨论，目的在于探讨一些意见、建议和问题。这种会每



季度一次或在管理层认为必要时召开，对员工来说这种座谈会是使他们的看法能让公司了解的机会。

15.6 职前简介

新进公司的成员将接受您的直接主管和人力资源部给予的职前简介，旨在使您对公司的概况及工作内容有一个系统了解。

15.7 沟通日

公司设有沟通日，以便于您将您的意见和建议确保得到沟通。当然日常的随时沟通也是您的一种有效沟通方式。

15.8 问题解决和申诉程序

为确保劳动关系的公平，员工有权就关于工作、劳动条件及与其他员工关系等事宜提出建议、投诉及申诉，员工申诉应以书面的方式向人力资源部提出或通过审计部公开信箱投递（审计部邮箱地址：audit@nbhx.com），员工受到违纪处罚的，处罚结果作出即生效，不以履行申诉流程为前提。员工可以在合理期限内遵循公司申诉程序进行申诉，员工申诉期间不影响公司原处罚决定的效力。

第十六章 术语定义

仅就本手册，《劳动合同法》及本手册的有关术语定义如下：

16.1 公司：指具有“前言”中赋予其的含义。

16.2 员工：指与公司签署了劳动合同，建立了劳动关系的劳动者。除另有约定和依据适用法律规定另行执行外，劳务派遣员工、与公司签署劳务合同的退休返聘、顾问等人员参照适用本员工手册的相关条款。

16.3 客观情况发生重大变化

“客观情况发生重大变化”是指公司发生下列任何情况之一，导致劳动者所在部门或者工作岗位削减，或者导致公司和劳动者之间的劳动合同无法继续履行的：

- ✧ 公司被兼并；
- ✧ 公司发生企业转产；
- ✧ 公司实施重大技术革新；
- ✧ 公司经营方式调整或经营条件改变；
- ✧ 公司迁址；
- ✧ 公司处置（出售、转让、报废）任何设备、车间、建筑物或其他重要资产；
- ✧ 公司的业务缩减、转移、出售，或者产品品种或产量缩减，或者丢失主要产品客户，或者连续三个月以上开工不足；
- ✧ 公司的部分业务转移给第三方；



- ◇ 公司精简或者调整组织机构；
- ◇ 公司发展战略调整；
- ◇ 经公司董事会批准的其他“客观情况发生重大变化”。

16.4 企业转产：是指公司停止生产原产品而生产与原产品不同的新产品。

16.5 重大技术革新

“重大技术革新”是指公司为改进产品、生产新产品、改进生产工艺等而实施重大技术改造、新技术或者从第三方接受技术转让。

16.6 经营方式调整：指公司的经营方式发生调整。

16.7 生产经营发生严重困难

“生产经营发生严重困难”是指公司连续两年以上发生亏损，或者其负债超过了企业总资产的70%，或者连续三个月发不出工资或不得不贷款发工资。

16.8 不能胜任工作

“不能胜任工作”包括但不限于如下情形：

- 1) 不能按时、按质、按量或按其他要求完成工作任务安排的；
- 2) 不能完成同业务类型或同岗位人员的工作量或定额标准的；
- 3) 绩效考核不合格或岗位目标未达标的；
- 4) 工作表现不佳，触犯纪律规定的；
- 5) 工作态度不佳，影响工作协作的；
- 6) 受内外部客户投诉达3次及以上的；
- 7) 在同类工作中屡犯（3次及以上）同类过错的；
- 8) 其他法定或双方另行约定的情况。

16.9 不能从事原工作也不能从事公司另行安排的其他工作

“不能从事原工作也不能从事公司另行安排的其他工作”是指员工因能力或身体等方面的原因不能胜任或不适合从事原工作或公司另行安排的工作。

16.10 严重失职

“严重失职”是指员工非因自身能力原因，而故意或者因疏忽不履行岗位职责，或者相互推诿，或者越权行为，或者违反工作程序和操作规程等类似行为。

16.11 给用人单位造成重大损害

“给用人单位造成重大损害”是指给用人单位造成直接经济损失20000元人民币及以上，或者导致用人单位任何设备停止运转超过10分钟，或者导致用人单位任何生产设备停产超过5分钟，或者导致用人单位的企业形象受到任何损害以及其他类似程度的情形。

16.12 对完成本单位的工作任务造成严重影响

“对完成本单位的工作任务造成严重影响”是指：

- ◇ 一个月内迟到、早退或间歇性离岗超过两次的；
- ◇ 一个月内旷工超过一天的；
- ◇ 一个月内未能完成工作任务超过两次的。

16.13 营私舞弊

“营私舞弊”是指利用公司资源或者利用职务或工作之便，或者弄虚作假，为自己或亲属或者与自己



或亲属有利害关系的其他人或单位牟利。

16.14 兼职：指全日制员工在甲方工作之余又在其他用人单位从事工作或担任职务。

第十七章 其他

17.1 公司的规章制度制定程序

17.1.1 公司有权自主决定制定和/或修改本手册或其他各项规章制度。在制定或修改直接涉及劳动者切身利益的规章制度或者重大事项时，公司将履行法定的民主程序协商确定相关内容后才进行公示和实施。

17.1.2 公司的各项规章制度、政策等，可以采取以下一种或几种方式公示：

- ✧ 张贴在公司的定点告示栏；
- ✧ 交与员工本人并由员工签收；
- ✧ 对员工进行培训；
- ✧ 由各部门分发和/或组织学习；
- ✧ 由工会或职工代表分发和/或组织学习；
- ✧ 通过邮件发送给员工；
- ✧ 上传至公司内部系统供员工查阅。

17.1.3 本手册的解释和适用

本手册的内容和条款，由公司人力资源部解释。

本手册适用于公司所有员工，但公司另有规定的除外。

17.1.4 适用的法律、法规

- 1、本手册所述国家和地方法律、法规包括国家法律、国务院制定的法规、公司所在地地方人大制定的地方性法规、国务院各部委制定的部门规章以及公司所在地地方政府制定的规章。
- 2、本手册或员工个人劳动合同的任何规定与国家和地方法律、法规的强制性规定相抵触的，以国家和地方法律、法规的强制性规定为准。
- 3、本手册任何规定与公司 and 员工个人的劳动合同相抵触的，以公司和员工个人的劳动合同的规定为准。
- 4、本手册与本手册生效前公司其他规章制度、劳动纪律的规定不一致的，以本手册为准。
- 5、国家和地方制订新的法律、法规和政策时，对于其中应适用于公司的强制性规范，公司与员工的《劳动合同》及本手册将于这些法律、法规和政策生效的同时自动相应修改。

17.1.5 本手册的生效和修改



本手册的制定和修改，按《劳动合同法》第四条的规定实施，根据《集团管控集分权手册》流程审批通过后签发生效。

17.1.6 有效送达

1、公司采取下列任何书面方式向员工发出通知，视为有效送达：

- ✧通过快递或挂号邮件，按劳动合同载明的员工地址或者员工书面通知的其他地址，将通知以书面方式送达员工或者其直系亲属；
- ✧公司将书面通知当面送交员工或者其直系亲属，并经其签收的；
- ✧公司通过邮箱、短信、微信、Teams等即时通讯软件通知员工；
- ✧公司向员工当面递送书面通知，并有附有相应录音录像的；
- ✧公司在公司住所地市级以上报纸公示通知员工的；
- ✧公司将书面通知张贴于公司告示板，公示通知员工的；
- ✧公证送达的。

2、员工采取下列任何书面方式向公司发出通知，视为有效送达：

- ✧由其员工本人或者其直系亲属，将通知递交给公司人力资源部，于递交当时；
- ✧通过挂号邮件将通知邮寄给公司人力资源部，于邮寄日后第五天。
- ✧

17.1.7 本条所指员工直系亲属包括员工的配偶、父母和成年的子女。

17.2 其他

17.2.1 本手册所述年、月、日，除上下文另有特别规定外，均为日历年、日历月和日历日。

17.2.2 本手册任何条款被确认为无效，并不影响本手册其他条款的效力。

17.2.3 本手册于【 】年【】月【】日颁布生效。本手册生效前公司任何版本的员工手册均于同日失效。

17.2.4 本手册属于公司财产，仅限公司员工持有，不得对外泄露或复制。

第十八章 附件及附录

附件一：商业行为和道德准则规范

内幕交易

公司的每名员工均应遵守适用证券法律。不能以不了解法律作为辩护理由。内幕交易或交际指某人在掌握任何公司的重大、非公开信息时买卖该公司的证券。透露股票消息指披露某一公司的内幕信息，例如，披露给家庭成员或朋友，以使其在该等信息的基础上买卖该公司的证券。内幕交易、内幕交际和透露股票消息在中国和公司从事业务的多数国家均属于刑事犯罪。如果员工获悉已提供给公众的有关公司或任何其他公司的信息不足两（2）个营业日，法律和公司政策禁止该员工从事下列行为：

- 1、为股票交易之目的或任何其他目的使用该等信息，但为正常经营公司业务而使用该等信息除外，直接或间接地向任何其他人士（包括家庭成员或朋友）披露该等信息，以使该等人士可将该等信息用于股票交易目的或任何其他目的
- 2、推荐或建议任何人买卖或保留公司或该其他公司（视情况而定）的证券。

在此难以详尽地描述什么信息构成“重大”信息，但员工应当推定，任何对投资者决定买卖或持有证券非常重要或关键的信息，无论是正面信息或负面信息，均属于重大信息。为此目的，即使单独某一项信息不会影响投资者的决定，该信息也可能是重要信息。这方面的例子包括但不限于潜在业务收购或处置、内部财务信息、重要产品开发、获得或丧失重要合同或重要金融交易。本公司在此强调指出，以上所列项目仅是说明性的例子。如果员工有任何问题，请按照本准则规定的方式咨询公司法务部。

公司机会

当出现有关机会时员工对公司负有增强公司合法利益的义务。禁止员工未经董事会同意私自(包括为家庭成员或朋友的利益)占有利用公司资产、财产、信息或职务发现的机会。任何员工均不得为不正当的个人收益(包括为家庭成员或朋友的收益)而利用公司资产、财产、信息或职务，并且任何员工均不得直接或间接地与公司竞争。

业务记录和通讯经常会成为公开内容，因此我们应当避免夸张、侮辱性评论、猜测、或不适当地对人、事件和公司进行特性描述。此项禁止规定同样适用于电子邮件、内部备忘录、正式报告以及商业信函。公司提供的电子邮件系统和信息技术系统仅应用于促进实现公司的合法业务目的，虽然附带的个人使用也是允许的。应始终按照公司的记录保留政策而对记录进行保留或销毁。在任何情况下均不得销毁与现有争议或调查有关的记录，除非是根据公司法务部的指示进行销毁。员工如果对公司的记录保留政策有任何问题，可咨询公司法务部。

竞争和公平交易

本公司寻求通过公平诚信的方式超越我们的竞争对手。本公司通过优秀的业绩而非通过不道德或不合法的运作而寻求竞争优势。禁止剽窃或非法盗用专有信息、占有以不正当方式获得的商业秘密信息，或诱使其他公司的前任或现任员工披露该等信息。如果员工从竞争者、供应商或其他第三

方处以不正当方式获得专有信息，该员工应视其为保密信息，不得将其用于不正当的商业目的。同时，该员工应按照本准则规定的方式，将情况汇报给公司法务部。每名员工均应尽力尊重公司客户、供应商、竞争者及员工的权利。

为了维持公司的宝贵声誉，必须遵守本公司的质量程序和安全规定。在道德方面，质量要求指必须为履行本公司对客户的义务而设计和生产本公司产品并提供相关服务。所有检查和测试文件的处理必须符合所有适用规定和公司程序并遵守适当的保密限制。

为公司代理或其他代表支付或发生的所有佣金或费用，应为合法的商业原因按照正常的商业惯例办理，并且应在价值上与所提供的服务合理相关。如果有理由怀疑公司支付的全部或部分佣金或费用被用于不正当的付款，则负责该佣金或费用的员工必须立即按照本准则规定的方式将情况报告给该员工的上级主管和公司法务部。

公司仅从声誉良好的、有合格资质的公司或个人处基于适当的商业考虑而采购产品。当无实际授权时，员工不得给第三方其行为已获合法代表公司的授权的表示或暗示。所有与客户，供应商及其他第三人的协议应以书面形式记载。如果在该员工工作的国家，口头协议为当地惯例，员工应按照本准则规定的方式与其上级主管或公司法务部联系以决定适当的做法。

商业环境下的业务招待和馈赠的目的是建立信誉和稳固的工作关系，而非从客户或供应商处获得不公平的优势。任何公司员工、与其共同生活的家庭成员或代理均不得提供、给予、进行或接受任何馈赠或招待，除非该等馈赠或招待(a)符合通常的业务惯例；(b)并非价值过高；(c)不会被认为是行贿或贿赂；并且(d)不违反任何法律或法规。禁止现金形式的“馈赠”。员工应就任何其不能确定属于适当的馈赠或拟给予的馈赠与其主管和公司法务部进行商讨。

在美国，欧盟和华翔从事业务的其他国家，与公司的竞争者间允许的交易受上述国家反托拉斯法管辖。如果员工授权或参与对所适用的反不正当竞争法的违反行为，公司和员工将可能将受到刑事和民事处罚。因此，理解和严格遵守公司有关不道德和不合法的违反竞争做法的政策非常重要。任何员工不得和竞争者达成正式或不正式的共识或协议，以设置价格水平或销售条款或条件、限制生产或建立有关分销、销售领域或客户的联合方式。如上所述，任何员工不得雇佣竞争者的员工以获取保密信息。一些包括独家交易，捆绑性销售或其他与客户或供应商的限制性协议，以及一些与竞争者之间关于价格，产品，客户信息，产品发展，销售目标和其他事项的交流，也可能违反法律。公司鼓励员工就有任何关于现行反不正当竞争法的性质或适用的问题或疑虑，按照本准则的规定与公司法务部联系。

歧视、骚扰、反报复

公司员工的多元化是一项重大资产。公司的目标是创造和维持一个合作、互动、容忍和互相尊重的环境。本公司一向承诺在聘用工作的各个方面提供公平的机会，本公司不容许任何非法歧视或任何种类的骚扰。这方面的例子包括基于种族、性别或民族的侮辱性言论及不受欢迎的性方面的主动。公司制定了有关于反对基于种族、性别，肤色，残疾或性倾向对员工骚扰的制度。本着善意汇报歧视、性别骚扰和其他不合法待遇的员工，不用担心因为汇报而遭到报复。公司不允许对善意汇报员工的任何形式的报复。员工可从公司的内部互联网上查找公司有关歧视、骚扰和报复的政策，或从公司的公司人力资源部或法务部获得有关政策。

卫生和安全

公司努力向每名员工提供安全 and 卫生的工作环境。每名员工均有责任通过遵守安全卫生规章和惯例并通过报告事故、伤害和不安全设备、操作或条件而为所有员工维持安全卫生的工作场所。

在任何情况下，在工作场所均不允许暴力或威胁行为。员工上班工作必须健康状况良好以履行其职责，并且必须不受非法药品和酒类的影响。不允许在工作场所使用非法药品或滥用酒类或合法开出的药品。

此外，员工必须遵守所有其他卫生和安全政策，包括禁止在任何公司场所使用武器。员工可从公司的内部互联网上查找华翔有关卫生 and 安全的政策，或从当地人力资源代表获得有关政策。

记账

公司的所有账簿、记录、账册和财务报表必须及时、合理地保持记录的细节，并且完整、准确地反映公司的各项资产、负债和交易，符合适用法律规定和公司内部控制系统财务政策和程序。不得以使交易的内容模糊不清或加以不正当记录的方式开展任何交易。

许多员工定期提交业务费用账目，该等账目必须准确地记载和记录。如果员工不能确定某项费用是否合法，员工应咨询其主管或当地财务总监。公司当地会计部门可提供有关制度和准则。

如果员工对会计或审计事宜有任何疑问，应当报告其主管或当地人力资源代表。如果不便于与主管或人力资源代表讨论有关问题，员工可通过电话联系公司法务部要求提供进一步信息，若该事宜已向当地管理层或公司法务部报告但仍未解决，或者不便于报告当地管理层或公司法务部，则员工应当根据本准则所述程序，将该事宜报告审计委员会。

保密

员工不得披露公司的保密信息或公司向该员工提供的保密信息，除非公司法务部授权或者法律或法规要求进行披露。保密信息包括一切如果披露则对竞争者有用、或对公司或其客户或供应商有害的非公开信息。保密信息还可能包括供应商或客户已委托给公司的信息。员工保护保密信息的义务在公司的聘用终止后应继续有效。公司员工不得与公司之外的任何人谈论公司内部事宜或进展情况，除非是为履行其正常职责所必需的并应同时遵守适用法律及公司作为合同方或以其他方式受之约束的保密协议。

此项禁止规定尤其适用（但不仅适用）于媒体、投资分析家或他人有关公司的查询。重要的是代表公司进行的所有该等通讯均应通过经适当指定的人员进行。未遵守在此规定的程序可能会导致对有关员工和公司的严重处罚。除非明确授权员工发表评论或进行答复，如果员工接到此类性质的任何查询，应谢绝发表评论，并将该查询交由公司执委会处理。

保密和正当使用公司财产

所有员工均应努力保护公司财产并确保对公司财产加以有效使用。而且，公司财产应用于合法的的业务目的，虽然允许附带的个人使用。此外，允许根据任何经正式授权的付酬方案或安排或在对公司进行补偿的情况下使用公司财产。重要的是应记住偷窃、疏忽或浪费公司财产会对公司的盈利产生直接影响。因此，应当将任何怀疑可能存在的欺诈、偷窃或误用事件按照本准则规定的方式立即汇报以便进行调查。

员工保护公司财产的义务包括保护公司的专有信息。专有信息包括知识产权，例如商业秘密、专利、商标、著作权和专有技术，以及业务、销售、营销和服务方案、工程和生产构思和操作、设计、数据库、记录、工资及其他报酬/福利信息及任何未公布的财务数据和报告。未经授权的使用或分发公司专有信息可能是违法的并可能导致民事或刑事处罚。

国际环境中的运作

公司是在世界多个国家有业务关系的跨国公司。公司致力于维持在美国及海外的公司业务行为的高标准。如果员工在美国以外的地方开展业务，员工应对与其代表公司所开展业务相关的法律，法规有概况的了解。任何有关适用法律规定的问题均应按照本准则规定的方式提交公司法务部。

美国反海外腐败法禁止为获得或争取业务而向外国政府官员或外国政府候选人直接或间接地进行有偿馈赠。严格禁止向任何国家的政府官员提供非法款项。此外，美国政府就对美国政府人员的商业馈赠制定了许多法律法规。违反该等规定向美国政府官员或雇员承诺、提供或送交礼品、好处或其他馈赠，不但会违反公司政策还可能是刑事犯罪。州和地方政府以及外国政府也可能有类似规定。公司法务部可根据要求向员工提供这方面的指导。

任何涉及对他国出口商品或技术数据或软件传输的行为可能须获得有效的出口许可证。“出口”被定义为任何以书面或口头形式，向外国公司或个人传输产品或数据的方式，包括销售，培训和咨询，及产品促销，即使该行为在美国境内发生。无论在何国工作，美国出口控制法规将适用于以下情况：

- ✧ 从美国的直接出口；
- ✧ 从美国以外的国家向第三国再出口的原产于美国的商品和技术数据；
- ✧ 在制造用于出口或再出口的非美国生产终端产品时使用的原产于美国的零部件；
- ✧ 基于原产于美国的技术数据生产的非美国制造的直接产品。

即使在美国不受限制的商品或不属于专有的技术数据或软件也有可能需要有效许可证。同时，各种禁运法律和美国财政部的规定对与缅甸，古巴，朝鲜，伊朗，伊拉克，苏丹，叙利亚及一些其他国家的贸易有限制性规定，同样受限制的有特别指定国民名单上所列的个人和实体。这些规定及其对外国子公司的适用随所涉及实体和交易种类的不同而变化。其适用不局限于高技术领域的贸易，而是延伸到与名单上所列国家，实体和个人的各种贸易。

如果员工意识到与适用出口控制或禁运法律可能存在的冲突，或对公司进行业务的某一特定国家、个人或组织的产生疑问，该员工应当按照本准则的规定向法务部寻求建议。

放弃商业行为和道德规范准则

为高级管理人员或董事放弃本准则，仅可由董事会或代表董事会行事的董事会委员会做出决定，并应按照法律规定和纽约证券交易所的上市规定及时进行披露。为所有其他员工放弃本准则仅可由公司法务部作出决定。

报告任何违法或不道德行为或会计或审计问题

鼓励员工向主管、经理或其他适当人员汇报所观察到的违法、不道德或不适当行为或会计或审计疑问，以及在不确定如何就某一特定情况采取最佳行动时进行汇报。公司的政策是不允许在任何

情况下对员工本着诚信汇报他人的不当行为或会计或审计疑问进行报复。员工应当在对不当行为进行内部调查时进行合作。如果员工看到或获悉其认为是违法、不道德或不适当的行为或有会计或审计疑问，应当报告给：（1）其主管，（2）其人力资源代表，或（3）如果员工认为不便于与主管或人力资源代表讨论该情况，应当向公司法务部报告。如果员工认为不便于与公司法务部讨论该情况，或已向公司法务部报告了该情况但仍未得到解决，员工可直接向审计委员会或公司的执管会汇报该等问题。

须遵守的程序

我们必须共同致力于确保及时针对违反本准则的行为采取一致的行动。但是，在某些情况下难以确定某一行动是否将导致或已导致违反本准则。由于我们不能预期将发生的每一情况，重要的是我们应有一套将本准则应用于特定情况的方法。以下是员工须记住的步骤：

- ◇ 问您自己：到底要我具体做什么？这是否显得不道德或者不恰当？这样会使您专注您所面对的具体问题和您所掌握的选择方案。使用您的判断力和常识。如果某件事看起来不合乎道德标准或不恰当，那可能就是这样。
- ◇ 弄清楚您的责任和角色。在很多情况下，人们共同承担责任。您的同事知情吗？可以让其他人参与进来，一起讨论问题或情况。
- ◇ 与您的主管或当地人力资源代表讨论有关问题。这是所有情况下的基本指导原则。多数情况下，您的主管或当地人力资源代表对问题和情况了解的会更多。记住您的主管或当地人力资源代表有责任帮助解决问题。
- ◇ 何时向公司法务部汇报情况？在不便于与您的主管或当地人力资源代表讨论问题的情况下，或在本准则要求公司法务部批准的情况下，您可以向公司法务部汇报情况。
- ◇ 向公司审计委员会或执管会寻求帮助。如果（1）已向您的主管或当地人力资源代表及公司法务部汇报了情况但仍未得到解决，或（2）不便于向您的主管或当地人力资源代表或公司法务部汇报，或（3）您的疑问涉及会计或审计事宜，您可以在保密的情况下向执管会汇报您担心的问题。
- ◇ 您报告违反本准则的情况或会计或审计问题不用担心报复。向公司法务部、审计委员会或执管会提交的所有资料都将按照适用法律以负责任的方式处理。公司不允许对本着善意汇报违反本准则的情况或会计或审计问题的员工进行任何种类的打击报复。
- ◇ 总是先询问，后行动。如果您不确定该如何做，先寻求指导，然后再采取行动。

有关高级管理人员的具体规定

制定具体规定是为了制止不道德行为并提倡（1）诚信和道德行为，（2）在公司向证券交易委员会（“证监会”）报备的材料或提交的材料中以及公司作出的其他公告中进行完整、公允、准确、及时和易懂的披露，（3）遵守适用政府法律、法规和规章，（4）及时向董事会或其下设负责监督具体规定或违反具体规定行为的委员会（“董事会下设委员会”）报告，及（5）就具体规定的遵守情况加以说明。

每名高级管理人员均应坚决依正直和诚信原则行事。每名高级管理人员均须遵守最高标准而不论当地习惯如何。高级管理人员对待公司所有员工和公司客户、供应商以及与公司有业务往来的其他第三方应本着诚信原则并且合乎道德标准。高级管理人员的行动不应有任何违法行为。高级管理

人员应避免从事与公司及其股东的最大利益有冲突或冲突迹象的活动。任何会对高级管理人员的判断、决定或行动产生负面影响或有负面影响迹象的高级管理人员的个人活动或利益，必须向董事会或董事会下设委员会披露，由其决定是否存在冲突，并且如果存在冲突，应如何解决该冲突而不使公司及其股东的最大利益遭受损害。及时、全面地进行披露始终是识别和解决任何潜在利益冲突的正确的第一步骤。涉及高级管理人员的冲突将由董事会或董事会下设委员会审核，但是，涉及总裁的任何冲突将由董事会审核。

每名高级管理人员均应努力确保在公司向证监会报备或提交的报告和文件中以及公司作出的其他公告中进行完整、公允、准确、及时和易懂的披露。每名高级管理人员均应在向证监会报备、提交或出具各项证监会定期报告和重大新闻稿或公开该等文件（如适用）之前审核该等文件。如果任何证监会报备材料或新闻稿中存在任何重大不准确之处或不实陈述，或遗漏为使该等陈述不致造成误导而需要说明的任何信息，应立即向董事会并在适用情况下向公司的审计师或法律顾问进行披露。每名高级管理人员均应遵守适用政府法律、法规和规章。

如果高级管理人员获悉任何违反具体规定的情况，应当立即向董事会或董事会下设委员会报告。公司的政策不允许对公司员工本着诚意指控违反规定的行为进行打击报复。高级管理人员应当在调查所指控的违反具体规定的情况中进行合作。

对具体规定的任何放弃仅应由董事会或董事会下设委员会作出。董事会或董事会下设委员会应在适用法律（包括证监会公布的规则 and 规定）规定的范围内及时披露对具体规定的放弃。任何违反具体规定的高级管理人员将受到纪律处分，情节严重的将被解雇。如果高级管理人员处于其认为可能违反或导致违反具体规定的情形，应尽快与董事会或董事会下设委员会联系。



附件二：公司业务行为规范

业务行为规范指南

公司的所有员工按要求必须以书面的形式汇报其执行本指南的具体情况。公司提出要求的，员工必须以正式签名的述职报告在其人事档案里反映其执行本指南的情况。所有员工也应该恪尽职守地严格要求自己，按照下边的规定规范自己的业务行为：

指南综述：

公司要求其所有的业务必须按照最高层面的职业道德和法律规范进行。公司长久以来所树立的“诚信，公平，守法”的良好声誉要靠全体员工坚持本指南中所规定的各项标准来保持。本指南旨在要求员工既要守法，又要恪守高尚的商业情操。

指南的实施：

公司的负责人都要负责实施并遵守本指南。操作鉴定：公司及其分公司的员工，分部和子公司的经理以及别的由公司指定的员工必须每年七月份以书面述职的形式证明自己遵守本指南的情况。鉴定书必须签名，然后交至上级领导，并存入员工个人档案。

禁止的行为：

- 1、严禁以非法或不道德的目的使用公司或子公司的资产。
 - 1) 严禁以任何目的在公司或子公司建立或存在非公开的或不记账的资金或资产。
 - 2) 不得以任何理由在公司或子公司的账册里记假账。
- 2、严禁打着公司或子公司的旗号别有用心的开销支出。
- 3、严禁违法违规行事或交易。任何与法规相关的事件，都必须确保其合法性。
- 4、本公司严禁将公司或子公司的资金直接或间接的用于与国家、地方或别的国家职务候选人的选举中。

公司严格规定其员工必须遵守现行法规。另外，还严格规定员工必须恪守各供货商和客户为其员工和代表制定的行为标准。

附录：业务操作保证



业务操行保证书

我读了前面的“业务行为规范指南”第一部分：业务行为规范。我保证，我未曾且将来也不会违反手册中任何条款。

签署人：

日期：

附件三：利益冲突政策指南

公司所有员工每年必须签订遵守利益冲突指南的鉴定书。

指南综述：

公司员工在执行公司业务时应该义无反顾地将公司利益放在个人利益之上。为此，公司制定有关于其所有员工必须避免造成个人利益和公司利益相冲突的情况的既成的规定和政策。另外，按照规定，所有员工应该避免那些有可能会对决策和商务活动造成影响的关系。

受此政策约束的人员：

按照此指南里使用的定义，公司包括总公司，任何一个分公司和子公司。下边这些人员受此政策指南的约束：

公司的负责人；分公司和子公司的经理和所有出现利益冲突情况的员工。

在所有的利益冲突当中存在的一个基本因素是，个人的利益无法与对公司最大利益的忠诚取得一致，从而产生了冲突。

术语的界定

外方企业，无论其形式（也就是说，可以是有限公司，合股公司，独家所有的公司或者是企业联合，还可以是合资企业），是指与公司有直接或间接业务往来的任何企业实体；或者是指想与公司在货物和服务的购销或者在个人或单位房产的买卖，租赁等方面作交易的任何企业实体。

竞争企业，无论其形式，是指与公司，或与公司产品和服务的任何代理机构和分销商相竞争的任何企业实体。

近亲，是指与公司的员工一起居住或依靠公司员工维持生活的任何人，他可以是员工的父母、孩子、配偶或者别的任何一个亲戚，其中包括姻亲。

利益冲突情况示例

在外方企业或者竞争企业中存在利益 – 当公司任何员工或者员工近亲当中的任何一员直接或间接的拥有外方企业或者竞争企业时，或者在外方企业或竞争企业里拥有超过 5% 并已有发行市场的发行股票或者别的金融或者证券利益时；

在交易中存在利益 – 当代表公司交易的任何员工或者其近亲中的任何一员在交易中存在利益时；

对方企业的代表是亲戚 – 当代表公司交易的任何员工的近亲的一员是对方企业的代表时；

使用绝密信息 – 当员工为个人利益或者为别的任何人的利益向外人透露或者使用公司的绝密信息时；

礼物，酬金和贷款 – 当受此政策约束的员工或者其近亲中的一员从外方企业或者竞争企业那里接受其价值超过一般礼物价值的商品，现金或者证券作为礼物，或者接受贷款（合法银行和金融机构的贷款除外）和过于奢华的款待等别的太重恩惠时。

为别的企业提供服务 – 未经公司同意，擅自向任何别的公司提供重大的管理，咨询以及其他方面服务（包括为别的企业作董事）。（要取得以上的关系和报酬，必须以书面的形式递交公司总部审核并同意方可）

利用职位之便影响外方企业 – 为个人利益或者任何别人的利益来影响外方企业或者竞争企业与



第三方的交易。（例如胁迫公司的供货商从受此协议约束的某个个人所有的企业采购）

与公司竞争 – 在资产并购和配置，以及任何形式的所有权和利益上，包括在那些众所周知公司未来会感兴趣的项目上与公司相竞争。

本政策规定的例外情况

在某些情况下，按此规定本该禁止的利益冲突的情况是可以允许存在一段时间或无限制存在下去，前提条件是交易双方的关系必须平等。在这种情况下，决定权在公司拿到受约人递交的声明书的相关负责人那里。

递交公开保证书

公司相关负责人和员工向公司总部上交保证书。各营业机构员工，各分公司和子公司的经理向总部递交和保证书。

保管权 – 按规定，所有上交后的鉴定书和保证书将均被保留在分公司或公司里，不再归还。

违反规定的处罚

违反本规定的内容或精神，将导致纪律上的处罚。其中，视情节而定，包括开除职务和刑事诉讼。

附录：利益冲突保证书



利益冲突保证书

我已收到、阅读并理解上述《利益冲突政策指南》。我在此保证，在我履职期间，将恪守诚实信用原则，维护公司利益，不会违反指南中的有关规定。如有必要，我愿意配合公司相关人员进行调查；若事实成立，我愿意立即采取纠正措施并承担一切法律责任。

签署人：

日期：

部 门：

工号：



附件四：保密协议（含客户及新产品保密要求）

(所有员工在被雇佣前均须按此格式签署保密协议)

编号：_____

甲方：[] (以下简称“公司”或“甲方”)

住所：[]

邮编：[]

法定代表人：[]

职务：[]

电话：[]

传真：[]

乙方：[]

身份证号码：[]

联系电话：[]

鉴于，甲方及其关联公司的保密信息具有保密性和市场效益，甲方及其关联公司已为其采取了充分的保密措施。

鉴于，甲方与乙方签订的劳动合同或已实际履行的劳动关系，乙方通过工作或其它途径接触、知悉、了解和掌握甲方及其关联公司的保密信息；乙方承认该等保密信息属于不为公众所知悉、严格保密的并且能够给甲方及其关联公司带来经济利益的，并进一步认识到其已由甲方及其关联公司采取了保密措施。

因此，根据甲方及其关联公司处保密相关的制度规定，甲乙双方协商一致，达成协议如下：

定义

1. “保密信息”是指甲方及其关联公司的和/或与甲方或其关联公司有关的具有专有性或保密性的任何技术信息、经营信息及其他信息，包括但不限于技术方案、工程设计、电路设计、制造方法、配方、工艺流程、技术指标、计算机软件、数据库、研究开发记录、技术报告、检测报告、实验数据、试验结果、图纸、样品、样机、模型、模具、操作手册、技术文档、相关的函电以及客户名单、行销计划、采购资料、定价政策、财务资料、进货渠道，等等。
2. “关联公司”是指与甲方具有下列关系之一的任何境内或境外的合伙、合资企业、公司或其他形式的企业和/或实体：直接或间接控制甲方，直接或间接受甲方控制，或与甲方一起直接或间接地共同受控于第三方。“控制”是指拥有选举或委派董事会多数董事或指示公司管理部门的权力。
3. “知识产权”是指乙方在甲方任职期间产生的发明创造、产品设计、计算机软件、技术秘密或其他

商业秘密信息等，除非双方有特殊约定，原则上均归甲方或甲方关联公司所有。有关的知识产权依法应属于甲方或甲方关联公司享有的，甲方及其关联公司有权在其业务范围内充分地利用这些发明创造、产品设计、计算机软件、技术秘密或其他商业秘密信息。

第一条 协议的法律依据

本协议的订立、生效、解释、执行及争议解决适用《中华人民共和国合同法》及相关法律和地方性法规及政策性规定。如订立本协议所依据的法律、行政法规、规章发生变化，本协议的相关内容以变更后的法律、行政法规、规章规定的内容为准。

第二条 甲方的权利和义务

1. 甲方因法律赋予的权利及本公司生产经营的特殊性，要求乙方为甲方进行保密。

第三条 乙方的保密义务

- 1.乙方承认本协议定义条款中，有关“保密信息”及有关的权利的所有权属于甲方和/或甲方关联公司独家所有。
- 2.乙方承诺接受公司的规范管理（包括但不限于技术上的管理），保证维持本协议定义条款所指的保密信息的保密性、完整性。
- 3.乙方承诺将尽力采取一切必要措施严格保守接触到的无论何种形式的保密信息。
- 4.乙方同意，未经甲方事先书面同意前，其不得直接或间接地，以任何形式或手段将“保密信息”或其中任何部分泄露或披露给第三方。
- 5.乙方明确同意只将保密信息用于甲方同意之目的，不得以保密信息为自己或第三方牟利。
- 6.非为履行职务需要，乙方不得使用或向任何人披露保密信息；但为履行甲方的指令，经甲方书面同意，而确有必要了解该保密信息的人员不受此条限制。
- 7.乙方未获甲方事先书面同意前，不得复印、变造、修改、分解或改造或以任何其他方式复制“保密信息”或其中任何部分。
- 8.乙方不得以不违反本协议的前提下，自行开发或由他人开发产品、进行合营、合作或许可使用，即使该类产品开发是不以与甲方及其关联公司的保密信息所指向的产品或系统相竞争为目的。
- 9.乙方承诺，其在甲方任职期间，非经甲方事先同意，不在与甲方及其关联公司生产、经营同类产品或提供同类服务的其他企业、事业单位、社会团体内担任任何职务，包括但不限于股东、合伙人、董事、监事、经理、代理人、顾问等等。
- 10.乙方对客户及新产品的保密要求以附件一《客户及新产品保密要求》的约定为准。

第四条 保密信息的披露

乙方如事先获甲方书面同意，对“保密信息”或其中任何一部分进行披露，应遵守以下事项：

- 1.乙方以有形方式包括以电子传送途径披露出来的保密信息应该始终由披露方以显著方式标明或注明为“秘密”或“专有”。
- 2.若非处于足以防止任何未经授权或非法途径接触的安全保护之下，任何保密信息都不得以电子途径

或其他方式传送。

3.乙方在工作中，应保证信息接受方能够对保密信息给予合理保护。

4.本协议中指出的关于保密信息的交流及使用保密信息的权利，在任何情况下不意味着或授予乙方任何许可或其他权利。

第五条 保密内容的规定

1.除上文定义的内容外，保密信息还应特别包括以下规定：

(1) 有关公司经营状况：包括但不限于投资前研究报告、可行性研究报告；与客户、合作伙伴的意向、合同、协议、章程等法律文件的内容；谈判方案、内容、会议会谈纪要、决议；业务渠道：供货来源、销售渠道、客户名单、中介单位；产品成本、交易价格、利润率；销售策略、方案；为客户制作的策划方案、咨询服务工作成果、设计方案以及设计图纸。

(2) 有关公司的财务状况：包括但不限于财务帐簿、报表；工资、奖金、福利分配方案；公司的盈亏状况；银行帐号及存款。

(3) 有关公司的人事状况：包括但不限于企业人员档案资料；公司内部重大人事变动；重要管理人员的个人信息招聘裁员计划。

(4) 有关公司的重大决策与行动计划：包括但不限于投资计划、收购、兼并、合并、清算、破产、分立计划；准备进行的诉讼、仲裁行动；或未公开审理的诉讼、仲裁；企业形象设计，广告计划、活动安排。

(5) 其他甲方认为应属保密信息的内容。

2.本协议之规定不妨碍甲方及其关联公司受其他相关法律有关商业秘密、商标、专利、著作权等有关知识产权法律之保护。

3.乙方在受聘期内编制的、使用或持有的、与甲方或甲方关联公司业务有关的任何文件（包括但不限于所有往来书信、客户名单、笔记、备忘录、计划、图纸）模具或样本均属于甲方或甲方关联公司所有。乙方须在甲方的要求下在任何时候及在受聘期完结时将上述文件（包括正本与副本）、模具和样本交还甲方或甲方关联公司，乙方不得保留上述文件的任何复制文件。

第六条 保密期限

1.本协议的保密期限从乙方实际参与公司研制、生产、经营接触有关保密信息之日或本协议之日起（以孰早为准）开始，直至甲方宣布解密或者保密信息实际上已经公开为止，但因乙方违反相关义务而导致该等信息公开的情形除外。乙方在本协议项下的保密义务不因乙方离职（包括但不限于调离、辞职、退休、被辞退等）、出境、另行受聘、创办实体、进行商业研究等因素而解除或受任何其他影响。

2.双方同意，乙方无论出于何种原因离职之后仍对其在甲方任职期间接触、知悉的属于甲方及其关联公司或者虽属于第三方但乙方承诺有保密义务的技术秘密和其他商业秘密信息负有保密和不得擅自使用的义务。

3.乙方应当于劳动关系终止、解除时或者于甲方提出请求时，按照甲方指定的方式、程序、时间和要求返还全部属于甲方及其关联公司的财物，包括记载着甲方及其关联公司的保密信息的一切载体，包括但不限于计算机、光盘、驱动器、CD、软件、战略信息、客户信息、供应商信息、计划、协



议、政策、合同、信函、宣传册、销售资料、文件、纸张、书籍、资料、档案、收据、车辆、信用卡、信件、手册、记录、和/或记载保密信息的所有财产和文件，以及乙方占有和/或控制上述物件的任何和所有复制件，不得扣留、转让他人或者销毁、带出甲方及其关联公司的范围。

第七条 保密义务的例外

- 1.在该信息披露当时已经处于公知领域的保密信息；
- 2.在该信息披露之后非因信息接受方的任何不当作为或不作为而导致其进入公知领域的保密信息；
- 3.在该信息披露当时已由接受方以正当方式得知的保密信息；
- 4.已由甲方以书面方式同意披露的保密信息；
- 5.在下列情况下,一方对另一方保密信息的披露即使违反本协议的约定,也可以不受本协议条款的约束：司法机关或政府部门的要求,法律、法规的规定或适用法律的结果；但是，乙方应当在收到此类要求、规定或命令的当时立即通知公司，再行披露；
- 6.如果对本协议约定的保密信息的披露必须以获得披露方的政府许可为前提，则乙方应在获得该政府许可之前拒绝披露。

第八条 违约责任与争议解决

- 1.乙方有违反本协议中所规定的内容或基本原则的行为出现，即视为违约；违约时，甲方有权要求乙方立即停止侵害行为，并且乙方应赔偿因违约行为对甲方及其关联公司造成的一切损失，甲方有权从应付乙方的工资、经济补偿直接扣除乙方应赔偿甲方及其关联公司的损失；不足扣除的，甲方将向乙方继续追偿。
- 2.若乙方在劳动关系存续期间违反本协议有关规定的，视为严重违反甲方规章制度，甲方有权不经预告立即解除与乙方的劳动关系并不支付任何经济补偿金。
- 3.协议各方应本着真诚合作、相互理解的原则，解决与本协议有关的争端。协商解决不成的，任何一方均有权向甲方注册地的劳动争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁裁决是终局的，且对双方具约束力。

第九条 未尽事宜

- 1.本协议各方应遵守有关的法律法规，协议未尽之处依照法律法规的有关规定。
- 2.任何一方事先未经对方书面同意，不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的权利或义务。
- 3.如果本协议任何条款根据适用法律法规被判无效、违法或无法执行，那么本协议其他部分条款的有效性、合法性和可执行性均不受影响或损害。
- 4.本协议附件一《客户及新产品保密要求》系本协议不可分割的一部分，与保密协议具有同等法律效力。本协议内容与附件一不一致的，以附件一约定的内容为准。
- 5.对本协议条款的修改须经双方协商一致并以书面形式确定。
- 6.本协议自双方签字或盖章完成之日起生效。



后附：

《客户及新产品保密要求》

甲方（盖章）：

乙方（签名）：

日 期：

日 期：

客户及新产品保密要求

本保密要求（以下简称“本要求”）旨在确保对“客户”及其“新产品”信息的严格保密，本要求系乙方已与甲方签订的《保密协议》或类似效力的文件（以下统称“《保密协议》”）之不可分割的一部分，与保密协议具有同等法律效力。本要求内容与《保密协议》不一致的，以本要求内容为准。

本要求所称“新产品”指正式SOP前的新项目实物零件以及相关资料，包括但不限于：（1）实物零件、原材料、包装物、量具、检具、工装；（2）与新产品相关的项目信息、图纸、标识、技术文档、会议纪要、研发/生产计划；以及（3）任何可能反映新项目零件外观、设计、材质、开发/生产进度的实物或文档资料。

本要求所称“客户”指由甲方或其关联方为其提供货物或服务的个人/企业，包括但不限于整车厂（主机厂）、委托加工或开发的个人/企业等。

客户信息保密责任

1.1 乙方完全理解并同意，乙方应对其知晓的客户下列信息承担保密义务，未经甲方事前书面批准，不得公开披露（包括但不限于通过自媒体、公众号等公开发布）客户与甲方或其关联方之间的关系（包括但不限于甲方是客户的货物或服务供应商这一事实）；且不得向任何甲方未授权的第三方披露：

- （1）客户与甲方间签署或拟签署的一般条款或合同的任何条款或条件；
- （2）客户保密/未公布的产品的存在、外观、功能或设计，或客户其他产品的特征、设计或功能；
- （3）有关甲方过去或未来向客户提供或可能提供的货物或服务的数量或价值的信息，或客户向甲方或其关联方提供的有关客户产品未来数量的任何估计；
- （4）甲方在向乙方披露时书面或口头表示为保密的客户信息；
- （5）乙方知晓的会对客户的市场价值或品牌声誉产生重大影响的任何其他保密信息。



新产品保密责任

- 2.1 乙方完全理解并同意，在未经甲方事前书面授权的情况下，禁止拍摄新产品的照片或进行录像。
- 2.2 乙方承诺不得以任何方式将与新产品相关的任何信息透露或传递给非相关人员，无论是在甲方内部还是在甲方外部。

生产/存储车间访问要求

- 3.1 若甲方已就新产品的生产/存储设置专门区域或采取保密措施的，则乙方同意配合甲方的保密措施，包括但不限于进行手机摄像头遮挡（保密防撕贴纸）或集中存放手机、人脸识别认证等。若保密防撕贴纸出现异常，乙方同意接受甲方对手机相册及互联网存储空间检查。
- 3.2 乙方禁止在生产/存储车间内任何场所拍摄照片及视频。经甲方事前书面授权拍摄新产品照片或视频的乙方，只得根据授权文件载明的用途使用新产品照片或视频，禁止通过微信、微博、抖音、快手或其他手段/方式上传或发布（无论公开或非公开）与新产品相关的照片或视频及相关信息。

数据/文档管理要求

- 4.1 对于有权接触新产品或客户相关纸质文档的乙方，未经甲方事前书面批准，不得对纸质文档进行拍照、摄影、传真、扫描/复印，不得将与新产品或客户相关的纸质文档带离办公室，纸质文档弃用后应进行碎纸销毁。
- 4.2 对于有权接触新产品或客户相关电子数据的乙方，未经甲方事前书面批准，不得进行以下事项：
- （1）不得通过客户或甲方指定方式以外的任何途径进行项目文档的传输和存储；
 - （2）不得通过截屏、录屏或对屏拍摄等方式复制/存储项目文档。

乙方监督与举报

- 5.1 鼓励乙方相互监督，发现任何乙方对新产品进行拍摄、传输、超出授权范围使用或疑似泄露产品信息的行为时，应立即告知直属领导，甲方将对举报者的个人信息进行保密。

特殊客户的保密责任

- 6.1 对于甲方以书面或口头形式告知乙方需遵循有别于其他客户的高保密要求的特殊客户，除需遵循本要求其他条款外，还需遵循以下要求：
- （1）未经甲方事前书面批准，乙方不得向任何第三方披露该特殊客户与甲方或其关联方之间的关系（包括但不限于甲方是客户的货物或服务供应商这一事实），以及该特殊客户与甲方间签署或拟签署的一般条款或合同的任何条款或条件；
 - （2）乙方在与供应商交流过程中应使用甲方指定的内部项目代号，包含或部分包含该特殊客户中文/英文名称字样的信息不得出现在与供应商的交流中；
 - （3）未经甲方事前书面批准，不得将该特殊客户的项目文档进行打印或超出批准的范围、份数打印项目文档；
 - （4）不得将专门用于接收该特殊客户信息的电脑（无论是经客户认证，还是经甲方指定）带离办公



区域。不得将与该特殊客户项目设计相关的电脑带出设计区域。

违反保密要求的后果

7.1 乙方知晓并认可其对本要求的违反将对甲方的业务和运营产生重大不利影响，并且可能对甲方造成巨额经济损失（包括但不限于甲方可能遭致的最高可达500万美元的违约赔偿）。因此在不限制甲方根据本要求或适用法律获得其他任何补救措施的情况下，对于乙方的每次此类违约行为，乙方除应按《保密协议》的约定承担违约责任外，甲方还有权要求乙方赔偿甲方因此类违约而遭受的实际损失。

7.2 乙方知晓乙方对本要求的违反可能构成侵犯商业秘密罪，构成犯罪的，甲方将依法将泄密者移送有管辖权的公安机关追究其刑事责任。

其他

8.1 本要求保密期限与《保密协议》一致。本要求称需经甲方批准/授权的，以被授权人直属上级领导签字或加盖甲方公章的批准/授权文件为准。除本要求约定事项外，甲方有权按具体项目或客户要求在本要求外要求相关乙方遵守进一步的保密义务。

请在下方签署您的名字，以确认您已完全理解并同意遵守以上保密要求的所有条款。

乙方签字：



附件五：员工手册签收单

至：宁波华翔电子股份有限公司

本人为下列签署人，我承认收到宁波华翔电子股份有限公司所派发之《员工手册》（2026年版）及其附件。本人已阅读宁波华翔电子股份有限公司《员工手册》（2026年版）及其附件的所有内容并愿接受。本人愿恪守《员工手册》（2026年版）及其附件作为被雇佣的前提条件。

签署人：

日期：

部 门：

工号：